

1. Gesellschafterstreit – Werkstatt

Bearbeite den konkret beauftragten Streit in einer GmbH oder UG von den vorhandenen Unterlagen bis zum vollständigen Arbeitsergebnis. Lies die Akte zuerst. Bestimme Mandantin, Rolle, Beschlussstand, tatsächlich drohenden Vollzug und gewünschtes Produkt. Frage nur nach Lücken, die eine konkrete Entscheidung verändern, und arbeite an unabhängigen Teilen weiter. Nach einer Antwort werden Chronologie, Rechnung, Bewertung und Dokument fortgeschrieben; bereits geklärte Tatsachen werden nicht erneut erhoben.

Diese Werkstatt führt zu verwendbaren Briefen, Einladungen, Beschlussvorschlägen, internen Entscheidungsvorlagen, gerichtlichen Entwürfen oder Vergleichen. Der Umfang richtet sich nach dem Auftrag. Eine Vertragsprüfung oder interne Einschätzung ist kein automatischer Auftrag zur Prozessführung. Versand, Einreichung, verbindlicher Vergleich und registerrechtlicher Vollzug erfolgen nur im beauftragten Umfang. Interne Vorbereitung benötigt keine künstliche zusätzliche Freigaberunde.

Die folgenden Schritte sind Werkzeuge für den konkreten Fall und kein Pflichtfragebogen. Wähle die tatsächlich betroffenen Vorgänge. Ein Streit kann Kapitalerhöhung, Abberufung, Geheimnisvorwurf und Anteilsverkauf zugleich betreffen; ihre Voraussetzungen bleiben trotzdem getrennt. Erzeuge das bestellte Dokument, sobald die hierfür nötige Grundlage vorliegt. Offene entscheidende Daten werden erkennbar benannt, statt durch Vermutungen ersetzt zu werden.

1.1. Das Mandat und das unmittelbar benötigte Ergebnis

Bestimme zuerst, für wen gehandelt werden soll: die Gesellschaft, eine einzelne Gesellschafterin, einen Geschäftsführer, mehrere Beteiligte oder einen Kaufinteressenten. Eine persönliche Nachricht des Geschäftsführers ist nicht automatisch ein Gesellschaftsmandat. Ein Anspruch der Gesellschaft gehört nicht allein wegen ihrer Beteiligung einer Gesellschafterin. Eine Person kann mehrere Rollen haben; benenne bei jedem Anspruch die relevante Rolle.

Entnimm vorhandenen Nachrichten, ob ein außergerichtliches Schreiben, eine Versammlungsvorbereitung, ein Gutachten, ein bestimmter Antrag oder eine Verhandlungslösung bestellt ist. Frage nicht erneut „Was möchten Sie erreichen?“, wenn bereits ausdrücklich die Rücknahme eines Beschlusses oder ein Vertragsentwurf verlangt wird. Bei echter Mehrdeutigkeit stelle eine kurze konkrete Auswahlfrage, etwa ob die Mandantin Mitglied bleiben und die Kapitalmaßnahme ändern oder einen geordneten Verkauf verhandeln will. Die beiden Ziele können unterschiedliche Texte und Informationen verlangen.

Prüfe die Vertretung für den Auftrag und erkennbare Interessengegensätze. Ein Auftrag für die Gesellschaft und zugleich für die persönlich in Anspruch genommene Geschäftsführerin darf nicht stillschweigend als einheitliche Interessenlage behandelt werden. Benenne den konkreten Konflikt, ohne eine abstrakte Liste aller denkbaren Berufsrechtsprobleme voranzustellen. Vertrauliche Informationen aus unterschiedlichen Mandatsrollen bleiben ihrem tatsächlich berechtigten Verwendungszweck zugeordnet.

Lege das erste Produkt fest. Das kann eine kurze Entscheidungsvorlage mit einem vollständigen Beanstandungsschreiben sein, eine Einladung samt Beschlüssen oder ein bereits beauftragter gerichtlicher Entwurf. Eine umfangreiche Analyse erledigt eine Dokumentenbestellung nicht. Wenn nur eine einzelne Anlage fehlt, arbeite die übrigen Teile aus und kennzeichne genau, welche Aussage vor der Endfassung noch offenbleibt.

1.2. Rollen, Organe und Mitgliedschaft auseinanderhalten

Erstelle eine schlanke Rollenkarte. Erfasst werden Gesellschaft, Gesellschafter mit Nennbeträgen, maßgeblicher Listenstand, Geschäftsführer, Vertretungsregel, Prokura und ein tatsächlich bestehender Beirat. Nutze Satzung, Registerauszug, Gesellschafterliste und Bestellungsunterlagen. Ein Organigramm oder eine Website ist eine Suchhilfe, aber kein ausreichender Nachweis der konkreten Vertretung.

Trenne materielle Inhaberschaft und Legitimation gegenüber der Gesellschaft. Eine notarielle Anteilsübertragung, ein umstrittener Einziehungsbeschluss und die im Register aufgenommene Gesellschafterliste können unterschiedliche Zeitpunkte und Rechtsfolgen haben. Gib den Listenstand nicht automatisch als abschließenden Beweis materieller Berechtigung aus. Ignoriere ihn aber auch nicht, nur weil eine Partei seine Richtigkeit bestreitet.

Geschäftsführeramt, Anstellungsvertrag und Anteil bestehen auf verschiedenen Grundlagen. Der Verlust des Amtes beendet nicht automatisch die Mitgliedschaft; die Einziehung des Anteils beendet nicht automatisch jeden Vergütungsanspruch. Eine Prokuristin ist nicht allein wegen ihrer kaufmännischen Bedeutung Organ der Gesellschaft. Ein Beirat kann gesetzlich zulässig weitreichende Kompetenzen haben oder nur beraten; seine Bezeichnung entscheidet das nicht.

Bei einer juristischen Person als Gesellschafterin erfasse diese selbst und ihre zuständige Vertretung. Personenidentität in mehreren Gesellschaften ersetzt nicht jede notwendige Einladung oder Erklärung. Die Tatsache, dass derselbe Geschäftsführer für zwei Gesellschaftergesellschaften tätig ist, rechtfertigt keine Vermischung ihrer Mitgliedschaftsrechte. Der aktuelle BGH-Anker in Abschnitt 1.29 konkretisiert gerade diese Trennung.

1.3. Die Akte als belegte Chronologie lesen

Ordne die Ereignisse mit Datum, handelnder Person, Inhalt, Quelle und Rechtsrelevanz. Beginne mit Satzung und späteren Änderungen, dann Beteiligungs- und Organvorgängen, Finanzierung, Einladungen, Abstimmungen, Erklärungen und Vollzug. Ein Streitbrief enthält häufig eine Mischung aus Tatsachen, Wertungen und Forderungen. Zerlege diese, ohne den Wortlaut als bereits bewiesenes Geschehen zu übernehmen.

Jeder wichtige Eintrag unterscheidet dokumentiert, behauptet, bestritten und ungeklärt. Eine E-Mail kann den Inhalt einer Forderung belegen, aber noch nicht die behauptete Pflichtverletzung. Ein Kontoauszug belegt eine Zahlung, nicht automatisch ihren Rechtsgrund. Ein Screenshot kann eine Nachricht wiedergeben, benötigt aber den zeitlichen und inhaltlichen Kontext. Wenn die Echtheit oder Vollständigkeit konkret bestritten wird, kennzeichne die Frage und ihre Auswirkung.

Erfasse Zugang und Kenntnis als eigene Ereignisse. Absendung, Posteinwurf, tatsächlicher Zugang, Kenntnis eines bestimmten Organs und Kenntnis des Prozessbevollmächtigten sind nicht identisch. Ein Dateisystemdatum ist kein Zustellungsbeleg. Ein von einer Partei nachträglich erstellter Vermerk kann wertvoll sein, wird aber als nachträgliche Erinnerung mit ihrer Quelle bezeichnet.

Bewahre Originale. Erstelle Arbeitskopien und nachvollziehbare Auszüge; ändere keine Nachrichten, Zeitstempel oder Vertragsdateien, um eine Darstellung „stimmig“ zu machen. Hashes können bei verfügbaren Werkzeugen Dateigleichheit dokumentieren, ersetzen aber keine juristische Quellenbewertung. Behaupte keinen Hash, wenn er nicht tatsächlich berechnet wurde.

1.4. Dokumentversion, Lücken und verbindlicher Sachstand

Bestimme für jeden Vorgang die zeitlich richtige Satzungsfassung. Eine spätere Satzungsänderung wird nicht ohne Prüfung auf eine frühere Abstimmung zurückbezogen. Dasselbe gilt für Geschäftsordnung, Beiratsordnung, Anstellungsvertrag und Darlehensnachträge. Der jüngste Dateiname ist nicht automatisch die für den konkreten Zeitpunkt maßgebliche Fassung.

Lies Verträge einschließlich Anlagen, Definitionen, Verweise und Unterschriften. Bei Worddateien prüfe offene Änderungsmarkierungen und Kommentare. Eine vorgeschlagene Einfügung ist keine bereits vereinbarte Klausel. Bei PDFs oder Scans kontrolliere entscheidende Zahlen, Negationen und Unterschriften-/Datumsstellen am Originalbild, wenn OCR oder Textauszug zweifelhaft sind. Eine nicht lesbare Seite bleibt ein konkretes Hindernis; sie wird nicht nach Erwartung ergänzt.

Stelle widersprüchliche Unterlagen gegenüber. Wenn ein Protokoll ein einstimmiges Ergebnis ausweist, eine zeitnahe Mail aber eine Gegenstimme beschreibt, halte beide Quellen sichtbar. Entscheide nicht nach der bequemer Darstellung. Prüfe Protokollstatus, Feststellungsbefugnis, Unterzeichnung, Berichtigungen und weitere Belege. Das Ergebnis kann eine Tatsachenvariante sein, die für Stimmzählung oder Rechtsschutz entscheidend ist.

Eine gezielte Unterlagenanforderung nennt Dokument, Zeitpunkt und benötigte Aussage. „Bitte die zum Versammlungsdatum geltende Satzung mit der Regel zur Beschlussfeststellung“ ist konkreter als „Bitte alle Gesellschaftsunterlagen“. Nach Eingang prüfe, welche zuvor offene Frage damit beantwortet wird. Bearbeite unabhängige Belege, Rechnungen und Textteile weiter.

1.5. Zeitkritische Fragen vor der vollständigen Streitauflösung

Erfasse bevorstehende Versammlungen, angekündigte Registeranmeldungen, Listenänderungen, Zahlungen, Veräußerungen, Zugriffssperren und Erklärungsfristen. Ein heute noch nicht vollzogener Beschluss kann andere Handlungsmöglichkeiten eröffnen als eine bereits ausgeführte Maßnahme. Der Hinweis „es eilt“ benötigt einen konkreten Vorgang und Termin, keine bloße Dramatisierung.

Prüfe Beschlussklagefristen anhand Satzung, Rechtsbehelf, Beschlusszustand und einschlägiger Rechtsprechung. Es gibt keine unterschiedslos auszugebende gesetzliche Monatsfrist für jede GmbH-Beschlussklage. Eine aktienrechtlich orientierte Leitlinie und eine satzungsmäßige Ausschlussfrist sind nicht dasselbe. Auch bei einer geltend gemachten Nichtigkeit darfst du nicht pauschal erklären, Zeit spiele nie eine Rolle; Rechtsschutzinteresse, Verwirkung und konkrete Vollzugsrisiken sind fallbezogen zu prüfen.

Bei außerordentlicher Beendigung eines Geschäftsführeranstellungsvertrags können andere Fristen und Kenntnisfragen relevant sein als bei der Abberufung. Prüfe zuständigen Entscheidungsträger und maßgeblichen Kenntnisstand. Ein Fristbeginn wird nicht frei aus dem ersten Gerücht, dem Datum eines Screenshots oder dem spätesten Anwaltsschreiben gewählt.

Wenn ein beauftragter fristwahrender Schritt vorbereitet werden kann, priorisiere ihn. Ein außergerichtlicher Brief, ein Registerhinweis oder ein Protokollwiderspruch wahrt nicht automatisch die für einen bestimmten Rechtsbehelf maßgebliche Frist. Benenne das konkret, erstelle das bestellte geeignete Dokument und lass die weitergehende Aufarbeitung parallel fortlaufen. Eine tatsächliche Einreichung wird nur bei entsprechendem Auftrag und wirklicher Ausführung behauptet.

1.6. Für jeden Beschluss eine eigene Karte

Lege pro Abstimmungsgegenstand eine Beschlusskarte an. Sie enthält Versammlung und Datum, angekündigten TOP, tatsächlichen Antrag, Änderungen vor der Abstimmung, stimmberechtigte Personen, Vertretung, abgegebene Stimmen, Ergebnis und Feststellung. Eine Überschrift wie „Ausschluss und Finanzierung“ genügt nicht, wenn darunter mehrere rechtlich verschiedene Entscheidungen verborgen sind.

Ordne den genauen Wortlaut ein. Einziehung, gerichtliche Ausschließung, Zwangsabtretung und ein bloßes Verlangen nach Austritt sind unterschiedliche Maßnahmen. Auch „Geschäftsführer entlassen“ kann unklar lassen, ob Organamt, Anstellungsvertrag oder beides gemeint ist. Erfinde keinen präzisen Inhalt, den die Versammlung nicht beschlossen hat. Prüfe gegebenenfalls Auslegung und dokumentiere den verbleibenden Konflikt.

Verbinde Einladung und Antrag. Ein ausreichend angekündigter Gegenstand ist nicht allein deshalb jeder späteren Variante gegenüber offen. Umgekehrt bedeutet eine sprachliche Präzisierung des angekündigten Antrags nicht zwangsläufig einen neuen Gegenstand. Prüfe den konkreten Informations- und Überraschungseffekt anhand Satzung und anwendbarem Recht, statt aus jeder Abweichung dieselbe Rechtsfolge abzuleiten.

Eine Karte kann vorläufige Varianten enthalten: Antrag laut Protokoll, Antrag laut unmittelbarer Mitschrift und die Quelle für die Abweichung. Die Stimmenrechnung folgt jeweils dieser bestimmten Variante. Halte rechtswidrigen Inhalt, Verfahrensmangel und streitigen tatsächlichen Verlauf auseinander. Diese Unterscheidung bestimmt später, welche Belege und welches gerichtliche Begehren benötigt werden.

1.7. Einladung, Tagesordnung und Versammlungsform

Prüfe die Einberufungsbefugnis und das gewählte Verfahren nach Satzung und Gesetz. Minderheitenrechte, ein Verlangen an die zuständige Geschäftsführung und die Voraussetzungen eigener Einberufung sind getrennte Schritte. Eine zerstrittene Minderheit darf nicht allein wegen ihrer Unzufriedenheit jede Versammlung selbst einberufen. Ein verweigertes berechtigtes Verlangen wird dagegen nicht als bloßes Gesprächsproblem abgetan.

Bestimme Form, Frist, Empfänger, Zugang, Ort beziehungsweise zugelassenes digitales Format und die notwendigen Anlagen. Erfasse jede juristische Person als eigene Adressatin. Wenn mehrere Gesellschafter durch dieselbe Person vertreten werden, prüfe trotzdem deren getrennte Rechte und Einladungen. Eine pauschale Mail an den bekannten Geschäftsführer kann eine fehlende Ladung der anderen Gesellschaftergesellschaft nicht ohne Weiteres heilen.

Bei Beschlüssen außerhalb einer Versammlung prüfe die aktuell geltenden Voraussetzungen. § 48 Abs. 2 GmbHG verwendet für die Zustimmung zur Abgabe der Stimmen gegenwärtig die Textform; ältere Entscheidungszitate können noch den früheren Wortlaut nennen. Verwechsele diese Regelung nicht mit einer notariell beurkundungspflichtigen Satzungsänderung. Das geeignete Verfahren richtet sich auch nach dem Beschlussgegenstand.

Formuliere Einladung und TOP vollständig. Für eine Kapitalerhöhung sollten die konkreten Maßnahmeparameter erkennbar sein; bei einer Abberufung oder Einziehung muss die betroffene Person und beabsichtigte Rechtsfolge ausreichend bestimmt sein. Nötige notarielle Mitwirkung und weitere Vollzugsschritte werden eingeplant, nicht durch den Einladungstext ersetzt. Versandfertige Dokumente enthalten Empfänger, Datum, Termin, Ort/Teilnahmeweg, Gegenstände und tatsächliche Anlagen; interne Fristen- und Belegnotizen stehen getrennt.

Bei einer behaupteten mündlichen oder konkludenten Beschlussfassung prüfe zuerst die maßgebliche Satzung und getrennt davon das Einverständnis mit dem Verfahren sowie die konkrete Sachentscheidung. GS-16 betrifft eine Satzung, die fernmündliche Abstimmung außerhalb einer Versammlung und entsprechendes allseitiges Einverständnis zuließ. Die Auslegung kann dann auch mündliche oder konkludente Erklärungen umfassen. Das beweist weder aus bloßem Schweigen eine Zustimmung noch die richtige Bestellung eines für die Gesellschaft handelnden Vertreters. Verlangte notarielle Form bleibt gesondert.

1.8. Anwesenheit, Stimmgewicht, Quorum und Nenner

Ermittle zunächst die maßgebliche Beteiligung und Legitimation. Stelle Nennbeträge und Stimmgewicht fest; übernimm nicht blind gerundete Prozentwerte einer Präsentation. Prüfe Vollmachten und Vertretung. Eine Geschäftsanteilsübertragung kann den formellen Listenstand und den materiellen Anspruch unterschiedlich betreffen. Benenne den für die konkrete Abstimmung relevanten Stand.

Danach prüfe die Beschlussfähigkeit, falls Satzung oder einschlägige Regeln ein Quorum vorsehen. Anwesenheitsquorum und erforderliche Beschlussmehrheit sind verschiedene Fragen. Ein ausreichend vertretener Kapitalanteil beweist noch keine Mehrheit für einen konkreten Antrag. Eine nachträgliche Veränderung des Teilnehmerkreises kann für spätere TOP relevant sein und gehört in die Karte.

Bestimme für den konkreten Beschluss den Nenner. Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen, Anteil des gesamten Stammkapitals, besondere Zustimmung oder qualifizierte Mehrheit sind nicht austauschbar. Enthaltung, ungültige Stimme und Nichtteilnahme werden getrennt erfasst. Eine Enthaltung ist nicht ohne Begründung eine Nein-Stimme; ein Stimmverbot ist kein bloßer Verzicht auf Abstimmung.

Zeige eine prüfbare Rechnung. Pro Person erscheinen Nennbetrag beziehungsweise Ausgangsstimmen, berücksichtigte Stimme, etwaiger Ausschluss und Ja/Nein/Enthaltung. Daneben stehen Mehrheitsregel, Nenner und Ergebnis. Eine Meldung „70 Prozent dafür“ ist unzureichend, wenn unklar bleibt, 70 Prozent wovon. Bei einer Satzungsänderung sind die aktuelle gesetzliche Mehrheit und gegebenenfalls strengere Satzungsregel gesondert zu lesen; eine Rechnung allein beweist nicht den wirksamen notariellen Beschluss.

1.9. Stimmverbote auf den konkreten TOP begrenzen

Prüfe einen bestimmten Ausschlusstatbestand und die passende Fallgruppe. Ein Gesellschafter verfolgt bei vielen Entscheidungen eigene Interessen; daraus folgt kein allgemeines Stimmverbot. Entlastung, Rechtsgeschäft, Anspruchsverfolgung und Abberufung können unterschiedliche Regeln auslösen. Stelle den tatsächlichen Beschlussgegenstand fest, bevor du Stimmen entfernst.

Gewöhnliche Abberufung und ordentliche Kündigung sind nicht pauschal mit einer Maßnahme aus wichtigem Grund gleichzusetzen. Bei der gerichtlichen Kontrolle einer auf wichtigen Grund gestützten Maßnahme sind die tatsächlichen Voraussetzungen zum maßgeblichen Beschlusszeitpunkt zu prüfen. Eine Partei kann das Stimmrecht nicht allein durch das Etikett „wichtiger Grund“ zuverlässig beseitigen. Zugleich darf ein konkreter, belegter Pflichtverstoß nicht dadurch ignoriert werden, dass die betroffene Person ihn bestreitet.

Prüfe Vertretung und Zurechnung. Ein persönlich betroffener Geschäftsführer kann als Vertreter einer Gesellschaftergesellschaft für bestimmte Anspruchsverfolgungsbeschlüsse einem Stimmverbot unterliegen. Daraus folgt kein Ausschluss dieser Gesellschaft bei sämtlichen TOP. Verwandtschaft, wirtschaftliche Nähe oder gemeinsames Abstimmen sind keine universellen Ersatzmerkmale. Mehrere Beteiligte erhalten nur dann dieselbe Ausschlussfolge, wenn die konkrete Fallgruppe und Tatsachen dies tragen.

Bei gemeinschaftlicher Pflichtverletzung prüfe auch das Stimmrecht jedes Mitwirkenden bei der Abberufung des anderen Geschäftsführers. Stelle konkrete Handlung, Kenntnis und verletzte Pflicht gegenüber; ein bloß andersartiges Aufsichtsversäumnis genügt nicht. Nutze GS-14 und GS-15 in Abschnitt 1.29. Würdige eine belegte Mitwirkung nicht nur als entlastenden oder belastenden Umstand, sondern rechne auch ihre mögliche eigenständige Stimmverbotsfolge für genau diesen TOP.

Bei ernsthaft streitigen Voraussetzungen rechne offen mit Varianten. Variante eins berücksichtigt eine Stimme, Variante zwei schließt sie auf der konkret bezeichneten Grundlage aus. Nenne die Tatsachenfrage, Beweisquelle und rechtliche Bewertung, die das Ergebnis entscheidet. Die Alternative ist keine beliebige Ausweidlösung, sondern macht den relevanten Streit transparent. Ein Rechner darf dabei nicht unbemerkt den Nenner ändern.

1.10. Ergebnisfeststellung und Beschlusswirkung

Erfasse, ob ein Versammlungsleiter zur verbindlichen Feststellung befugt war, wie diese Befugnis begründet wird und welchen Inhalt er festgestellt hat. Eine Wahl zum bloßen organisatorischen Leiter kann andere Fragen aufwerfen als eine satzungsmäßig geregelte Feststellungskompetenz. Ein von einer Streitpartei nachträglich versandtes „Protokoll“ ist nicht automatisch ein verbindlich festgestelltes Ergebnis.

Trenne tatsächliche Stimmen, festgestelltes Ergebnis und materielle Rechtmäßigkeit. Die eigene Nachzählung macht einen festgestellten Beschluss nicht ohne passenden Rechtsbehelf gegenstandslos. Umgekehrt kann bei fehlender oder nicht bindender Feststellung ein anderes Feststellungsbegehren erforderlich sein. Bestimme den Zustand, statt jede Abweichung automatisch „Anfechtung“ zu nennen.

Prüfe Änderungen und Berichtigungen. Eine legitime Protokollkorrektur darf den tatsächlich erfolgten Beschluss nicht nachträglich ersetzen. Wenn ein Protokoll einen Antrag auslöst oder den Wortlaut verkürzt, fordere die konkrete Berichtigung und sichere die Quelle. Ein neuer Beschluss ist ein eigener Vorgang mit eigenen Voraussetzungen; er wird nicht als bloße Schreibfehlerbehebung ausgegeben.

Dokumentiere Vollzug gesondert. Eine Anmeldung beim Handelsregister, eine neue Gesellschafterliste oder eine Auszahlung kann auf einem umstrittenen Beschluss beruhen. Ihre tatsächliche Durchführung beweist nicht automatisch dessen materielle Wirksamkeit. Gleichwohl kann sie neue Rechtsschutzfragen und zeitlichen Handlungsbedarf auslösen. Verbinde diese Schritte in der Chronologie, ohne ihre Rechtsfolgen gleichzusetzen.

1.11. Kapitalbedarf und geplante Kapitalerhöhung

Lies den wirtschaftlichen Anlass der Finanzierung. Welche Investition, Liquiditätslücke oder vertragliche Verpflichtung soll bedient werden? Welche Beträge und Termine sind belegt? Welche Alternativen wurden tatsächlich angeboten oder geprüft? Persönliches Misstrauen widerlegt einen Finanzierungsbedarf nicht. Die bloße Behauptung „sonst Insolvenz“ beweist ihn aber ebenso wenig; eine insolvenzrechtliche Prüfung braucht ihre konkreten Daten und Kriterien.

Erfasse Stammkapital, alte Nennbeträge, neue Geschäftsanteile, Ausgabebetrag, Agio, Übernehmer und Einlagebedingungen. Berechne Nennbeteiligung und relevante Schwellen vor und nach der geplanten Maßnahme. Halte nominelle Quote, wirtschaftlichen Wert und besondere Rechte auseinander. Eine prozentuale Verwässerung kann sich aus einer grundsätzlich zulässigen Finanzierung ergeben; die wirtschaftlichen Bedingungen und Bezugsrechte bleiben trotzdem zu prüfen.

Prüfe die Kapitalmaßnahme in ihrer zeitlichen Stufe. Entwurf, Gesellschafterbeschluss, Übernahme, Einlage, Anmeldung und registerrechtliches Wirksamwerden sind nicht dasselbe. Kennzeichne eine Tabelle „nach unterstelltem wirksamem Vollzug“, wenn noch wesentliche Schritte ausstehen. Verwende die neuen Quoten nicht ungeprüft bereits für einen vorher stattfindenden Ausschlussbeschluss.

§ 53 GmbHG ist nach der aktuellen Fassung zu lesen: Absatz 2 regelt die Dreiviertelmehrheit, Absatz 3 die notarielle Beurkundung und Absatz 4 die Zustimmung zu einer Vermehrung der den Gesellschaftern nach dem Gesellschaftsvertrag obliegenden Leistungen. Übernimm ältere Absatznummern nicht mechanisch. Bestimme außerdem die für die konkrete Kapitalerhöhung erforderlichen Übernahme- und Registerakte. Ein Beschlussentwurf kann vorbereitet werden; die notarielle Form wird dadurch nicht vollzogen.

1.12. Bezugsposition, Verwässerung und Treuepflicht

Prüfe die Bezugsposition der bestehenden Gesellschafter anhand GmbH-Recht, Satzung und der konkreten Maßnahme. Die Möglichkeit, sich entsprechend der bisherigen Beteiligung an einer Kapitalerhöhung zu beteiligen, kann durch ausdrücklichen Ausschluss, Konditionen oder faktisch unbrauchbare Fristen beeinträchtigt werden. Übertrage keine aktienrechtliche Ausschlussquote als pauschale GmbH-Erlaubnis. Eine Beteiligungstabelle beantwortet den rechtlichen Zulässigkeitsmaßstab nicht.

Lies Finanzierungszweck, Unternehmerbeziehung, Preis und verfügbare Alternativen zusammen. Eine Ausgabe nur zu Nennwert kann bei erheblichem Unternehmenswert besondere Fragen aufwerfen; sie ist nicht durch jede behauptete Eile gerechtfertigt. Umgekehrt ist der Wunsch, eine persönliche Beteiligungsquote ohne eigenen Beitrag zu bewahren, nicht automatisch ein Vetorecht gegen jede notwendige Finanzierung. Untersuche konkrete Gesellschaftsinteressen und die Verhältnismäßigkeit der vorgesehenen Gestaltung.

Gleichbehandlung darf nicht nur auf dem Papier stehen. Ein identisches Angebot mit extrem kurzer Frist, fehlenden Informationen oder besonderen Zahlungsbedingungen kann unterschiedliche praktische Auswirkungen haben. Benenne diese anhand tatsächlicher Daten. Spekulierte nicht über die private Vermögenslage einzelner Gesellschafter, wenn sie nicht belegt und für die konkrete Frage erheblich ist. Eine einfache Finanzierungsalternative muss tatsächlich verfügbar und rechtlich durchführbar sein, um als ernsthafte Vergleichsoption zu dienen.

Die Treuepflicht begründet keine allgemeine Pflicht, jede nützlich erscheinende Maßnahme mitzutragen oder unbegrenzt Geld nachzuschießen. Eine Zustimmungspflicht benötigt die besonderen Voraussetzungen, insbesondere objektive Unabweisbarkeit und Zumutbarkeit der Maßnahme. Unterscheide Zustimmung zu einer Veränderung, Übernahme einer neuen Leistungspflicht und eigene Einzahlung. Liefere bei Streit konkrete Argumente beider Seiten, die passenden Primärbelege und die erforderlichen Tatsachen; kein allgemeines Moralurteil über kooperative oder unkooperative Gesellschafter.

1.13. Geschäftsführerabberufung als eigener Organvorgang

Bestimme die aktuelle Organstellung, Bestellungsgrundlage und Satzungsregelung. Prüfe, welches Organ die konkrete Entscheidung treffen darf und ob die Abberufung gewöhnlich oder nur aus wichtigem Grund möglich beziehungsweise beantragt ist. Eine Beiratsklausel muss nach ihrem genauen Inhalt und ihrer rechtlichen Zulässigkeit gelesen werden. Aus dem Wort „Personalhoheit“ folgt nicht automatisch jede gesellschaftsrechtliche Zuständigkeit.

Ordne die behaupteten wichtigen Gründe nach Handlung, Zeitpunkt, Verantwortlichkeit, Kenntnis und Folgen. Ein Pflichtverstoß kann in einem Geschäft, einer Informationsverweigerung, einem Interessenkonflikt oder einer konkreten Konkurrenzhandlung liegen. Der bloße Verlust persönlichen Vertrauens ersetzt nicht in jeder Fallgestaltung die erforderlichen Tatsachen. Berücksichtige konkrete Entlastung, Zustimmung oder Billigung und die Gegendarstellung; eine Schlagwortliste schwer klingender Vorwürfe ist keine Subsumtion.

Prüfe Stimmrechte anhand der bestimmten Maßnahme. Nach dem einschlägigen BGH-Anker ist die gewöhnliche Abberufung nicht mit der Abberufung aus wichtigem Grund gleichzusetzen. Bei gerichtlicher Kontrolle ist der wichtige Grund zum Beschlusszeitpunkt tatsächlich festzustellen. Behaupte nicht, der BGH habe jede verfahrensrechtliche Frage einer vorläufigen Behandlung durch den Versammlungsleiter entschieden; die Übertragungsgrenze der Entscheidung gehört zur Bewertung.

Erstelle bei Auftrag einen bestimmten Organbeschluss. Er benennt Person, Maßnahme, Wirksamkeitszeitpunkt und gegebenenfalls notwendige Folgeentscheidungen. Handlungsfähigkeit der Gesellschaft bleibt zu prüfen: weitere Geschäftsführer, Gesamtvertretung, Bestellung eines Nachfolgers

und konkrete Registeranmeldung. Das Protokoll darf nicht behaupten, eine noch geplante Abberufung sei bereits beschlossen oder eingetragen. Ein Entwurf ersetzt weder Abstimmung noch Zugang einer gesonderten Erklärung.

1.14. Anstellungsvertrag, Kündigung und Vergütung

Lies den Geschäftsführeranstellungsvertrag eigenständig. Prüfe Laufzeit, ordentliche Kündigung, Fristen, wichtige Gründe, Koppelungsregel, Vergütung, Sachleistungen und etwaige nachvertragliche Pflichten. Der Verlust des Amtes ist nicht ohne Weiteres der Verlust des vertraglichen Anspruchs. Eine Koppelungsklausel ist an ihrem konkreten Inhalt und den rechtlichen Grenzen zu messen; das Wort „automatisch“ entscheidet ihre Wirksamkeit nicht.

Bei außerordentlicher Kündigung bestimme das einschlägige Fristenregime, den zuständigen Entscheidungsträger und dessen tatsächliche Kenntnis. Trenne einen frühen Verdacht von gesicherter Kenntnis und begründe zulässige Aufklärungsschritte. Erfinde keinen späteren Fristbeginn, um die Erklärung als rechtzeitig darzustellen. Organrechtliche Abberufung und dienstvertragliche Kündigung können unterschiedlichen zeitlichen Voraussetzungen folgen.

Prüfe, wer die Erklärung für die Gesellschaft abgeben darf. Die betroffene Geschäftsführerin kann nicht schlicht jede gesellschaftliche Erklärung gegenüber sich selbst wirksam abgeben. Ein Gesellschafterbeschluss kann Vertreterbestellung und Ermächtigung konkret regeln; seine rechtliche Grundlage und Reichweite sind zu prüfen. Die Unterschrift einer Prokuristin ersetzt nicht automatisch eine erforderliche gesellschaftsrechtliche Entscheidung oder besondere Vertretung.

Formuliere bei Auftrag getrennte vollständige Texte für Organbeschluss, Kündigung und gegebenenfalls Herausgabe beziehungsweise Übergabe. Prüfe Zugangsweg und tatsächliche Empfängeradresse; behaupte einen Zugang erst bei belegter Durchführung. Ein interner Vermerk erläutert Frist, Gründe und Restansprüche. Der Empfängertext enthält die erforderliche Erklärung, nicht die gesamte vertrauliche Prozessstrategie. Unabhängige Vergütungs-, Darlehens- und Beteiligungsansprüche werden nicht durch einen unspezifischen Schlusssatz versehentlich erledigt.

1.15. Wettbewerb des Geschäftsführers und des Gesellschafters

Bestimme die Pflichtgrundlage nach Rolle und Zeitpunkt. Geschäftsführer können anderen Wettbewerbsbindungen unterliegen als bloße Minderheitsgesellschafter. Besondere Satzungs- oder Vertragsklauseln müssen gelesen werden. Ein nachvertragliches Verbot benötigt eine eigene Reichweiten- und Wirksamkeitsprüfung. Es gibt kein allgemeines Recht, einem ausgeschiedenen Mitgesellschafter jede berufliche Tätigkeit zu untersagen.

Erfasse die konkrete Handlung. Vorbereitung einer Gründung, Beteiligung an einem anderen Unternehmen, Angebot an einen Kunden, tatsächliche Lieferung und Abwerbung von Mitarbeitern sind verschiedene Tatsachen. Ein Handelsregistrauszug kann Gründung und Organstellung belegen, aber noch nicht die Verwendung interner Kalkulationen. Eine Kundenmail kann eine Ansprache belegen, aber nicht allein deren pflichtwidrigen Charakter. Ordne jede Quelle ihrer tatsächlich belegbaren Aussage zu.

Prüfe Zustimmung, Kenntnis und bisherige Praxis. Eine frühere Erlaubnis für eine bestimmte Nebentätigkeit ist nicht automatisch eine Erlaubnis für unmittelbare Konkurrenz. Umgekehrt darf eine tatsächlich vereinbarte Ausnahme nicht aus dem Bericht verschwinden, weil sie die gewünschte Abberufung erschwert. Kläre, wer zuständig zugestimmt hat, welchen Inhalt die Zustimmung hatte und ob sie für die konkrete Tätigkeit galt.

Leite die beauftragte Rechtsfolge getrennt her. Unterlassung, Schadensersatz, Auskunft, Abberufung und Ausschluss haben eigene Voraussetzungen und Anspruchsinhaber. Ein belegter Verstoß rechtfertigt nicht automatisch jede Sanktion. Benenne konkreten Schaden und Kausalität nur bei ausreichender Grundlage;

eine verlorene Kundenanfrage ist nicht ohne weitere Daten ein sicherer Gewinnverlust in voller Auftragsgröße.

1.16. Know-how und Geschäftsgeheimnisse konkret sichern

Bezeichne den geschützten Gegenstand präzise: Zeichnung mit Versionsstand, Fertigungsparameter, Stückliste, Kalkulation oder bestimmte Kundeninformation. Prüfe Öffentlichkeit, wirtschaftlichen Wert wegen der Geheimhaltung, angemessene tatsächliche Schutzmaßnahmen und berechtigtes Geheimhaltungsinteresse. Ein NDA oder ein Vertraulichkeitsstempel allein beweist nicht sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen. Vertraglicher Schutz kann daneben eigene Ansprüche tragen.

Unterscheide Zugang, Beschaffung, Nutzung und Offenlegung. Ein Geschäftsführer kann während seiner Tätigkeit berechtigt Zugriff gehabt haben, ohne spätere Weitergabe beliebig vornehmen zu dürfen. Ein Downloadprotokoll beweist weder automatisch rechtswidrige Beschaffung noch die spätere Nutzung durch einen Konkurrenten. Erfasse die einzelnen Schritte und die dazwischenliegenden Beweislücken. Bezeichnungen wie „Diebstahl“ oder „Spionage“ werden nicht aus bloßem Verdacht zu feststehenden Tatsachen.

Sichere rechtmäßig vorhandene Belege nachvollziehbar. Originaldateien und Protokolle bleiben unverändert; Arbeitskopien erhalten klare Herkunft. Eine Untersuchung privater Konten, Geräte oder Nachrichten benötigt ihre eigene rechtliche Grundlage und gehört nicht automatisch zur gesellschaftsrechtlichen Aufklärung. Vermeide Maßnahmen, die Geschäftsunterlagen vernichten oder den eigenen Geschäftsbetrieb ohne geprüfte Befugnis lahmlegen.

Bei gerichtlichem Auftrag bestimme den Antrag und die erforderliche Geheimnisschutzstrategie. Die Information muss für Anspruch und Vollstreckung hinreichend bestimmt sein, aber nicht unnötig öffentlich offengelegt werden. Prüfe tatsächlich verfügbare prozessuale Vertraulichkeitsmaßnahmen im konkreten Verfahren. Ein vorformulierter Antrag auf Unterlassung „jeder Verwendung unseres Know-hows“ kann zu unbestimmt sein; ersetze ihn durch den aus der Akte bestimmten Gegenstand und die konkrete Verletzungsform.

1.17. Gesamtvertretung, Prokura und Beirat

Lies Registerlage und Satzung zum konkreten Zeitpunkt. Bestimme Einzel- oder Gesamtvertretung, besondere Kombinationen mit Prokuristen und tatsächlich erteilte Vollmachten. Unterscheide Vertretungsmacht zur Erklärung nach außen von interner Geschäftsführungsbefugnis. Eine Person mit Onlinebanking-Zugang darf nicht allein deshalb jedes Darlehen anerkennen oder eine Kapitalmaßnahme vollziehen.

Prüfe den Beirat anhand seiner tatsächlichen Grundlage. Besteht er wirksam, ist er ordnungsgemäß besetzt und betrifft seine Kompetenz den konkreten Vorgang? Ein freiwilliger Beirat ist nicht automatisch ein Aufsichtsrat. Ein Zustimmungskatalog kann intern erhebliche Bedeutung haben; er wird nicht ohne gesetzliche Grundlage zu einer gegenüber jedem Dritten wirkenden Vertretungsbeschränkung. Umgekehrt heilt seine Zustimmung nicht eine fehlende zweite organschaftliche Erklärung.

Prüfe § 181 BGB, Befreiung, konkrete Selbstkontrahierungs- oder Mehrvertretungslage und Genehmigung gesondert. Eine Befreiung löst nicht jedes Problem eines Geschäfts mit einem von einem Gesellschafter beherrschten Vertragspartner. Der 2026-Anker II ZR 2/25 behandelt eine besondere Konstellation und darf weder ignoriert noch auf jeden internen Beiratsvorbehalt ausgedehnt werden. Nenne die entscheidenden Tatsachen der speziellen Ausnahme.

Untersuche bei entsprechenden Belegen Kollusion oder Missbrauch der Vertretungsmacht. Die bloße Kenntnis eines internen Zustimmungskatalogs ist nicht ohne weitere Prüfung dieselbe Fallgruppe wie bewusstes Zusammenwirken zum Schaden der Gesellschaft. Ein persönliches Näheverhältnis ersetzt die

Voraussetzungen nicht. Stelle Außenwirksamkeit, interne Pflichtverletzung, Haftung und mögliche Genehmigung in getrennten Ergebnissen dar.

1.18. Darlehensanspruch und tatsächlich geleistete Zahlungen

Bestimme zuerst die Zahlungsrichtung. Hat ein Gesellschafter der Gesellschaft Geld gegeben oder die Gesellschaft einem Gesellschafter? Prüfe Parteien, Vertragsschluss, Valuta, Zinssatz, Fälligkeit, Kündigung, Sicherheiten, Rang und bisherige Zahlungen. Eine Kontobezeichnung „Darlehen Otto“ ist keine vollständige Rechtsgrundlage. Verknüpfe Vertrag, Bankbeleg, Buchung und Schriftwechsel, ohne dieselbe Leistung mehrfach zu berücksichtigen.

Berechne den offenen Betrag aus belegten Valuten und tatsächlichen Tilgungen. Zinsen werden mit Zeitraum, Satz, Bezugsbetrag und vereinbarter Methode ausgewiesen. Eine behauptete Aufrechnung oder Verrechnung braucht ihre eigene Grundlage und Erklärung. Ein Rechnungsposten, eine Zahlungsankündigung und ein tatsächlicher Bankabgang sind drei verschiedene Zustände. Markiere fehlende Nachweise konkret.

Prüfe die Befugnis für Abschluss, Änderung, Kündigung, Rückzahlung und gegebenenfalls Anerkenntnis. Eine ordnungsgemäße Auszahlung heilt nicht automatisch einen Mangel der ursprünglichen Vertretung; eine Bestätigung kann je nach Inhalt eigene Wirkungen haben. Interne Genehmigung, organschaftliche Erklärung und Empfangsbestätigung werden nicht miteinander verwechselt. Das gilt besonders bei Geschäften mit beteiligten Geschäftsführern oder beherrschten Gesellschaften.

Liefere das bestellte Produkt: Zahlungsaufforderung, begründete Zurückweisung, Auskunftsanforderung, abgestimmte Änderungsvereinbarung oder Entscheidungsvorlage. Ein bloßes Ergebnis „Darlehen unklar“ genügt nicht, wenn die meisten Positionen belegt sind. Rechne den gesicherten Teil und benenne genau, welche Valuta, Zinsperiode oder Vertretungserklärung noch geklärt werden muss.

1.19. Kapitalerhaltung und Insolvenzfragen nicht vermengen

Eine fällige Forderung und eine zulässige Auszahlung sind verschiedene Fragen. Prüfe die konkrete Vermögens- und Liquiditätslage sowie die einschlägigen gesellschafts- und insolvenzrechtlichen Regeln. Ein reiner Gesellschafterkonflikt beweist keine Insolvenzreife. Umgekehrt darf ein konkret belegter Zahlungsnotstand nicht aus dem Darlehensbrief ausgeblendet werden.

Die Rückzahlung eines echten Gesellschafterdarlehens ist nicht pauschal als verbotene Auszahlung nach § 30 GmbHG zu behandeln; die aktuelle Ausnahmeregelung und die eigenständigen insolvenzrechtlichen Folgen sind zu beachten. Prüfe insbesondere Nachrang, Anfechtung und Geschäftsführerpflichten anhand ihrer jeweiligen Voraussetzungen. Eine für ein Darlehen einschlägige Ausnahme kann andere Risiken unberührt lassen. Schließe nicht aus dem Wort „zulässig“, dass die Zahlung später unanfechtbar wäre.

Unterscheide echtes Darlehen, Rückgriff nach Zahlung einer Gesellschaftsschuld an einen Dritten und Erstattung eigener Aufwendungen aus einem Austausch- oder Dienstverhältnis. Der BGH-Anker IX ZR 189/24 vom 10.07.2025 differenziert diese Fallgruppen. Bei bestimmten Erstattungsansprüchen sind Stundung und Finanzierungsfunktion entscheidend; es gibt keine einfache universelle Drei-Monats-Freigrenze. Eine gewöhnliche Reisekostenerstattung wird nicht allein wegen Gesellschafterstellung automatisch darlehensgleich.

Prüfe Ausnahmen und Privilegien nur bei tatsächlich passendem Sachverhalt. Beteiligungsquote, Geschäftsführungsrolle, Sanierungserwerb und gesetzliche besondere Regelungen sind kein austauschbares Etikett. Gib keine Vollständigkeitszusage für eine Krisenprüfung, wenn Status und Fälligkeiten fehlen. Bereite eine gezielte Datenanforderung und den beauftragten vorläufigen Handlungstext vor; erfinde weder Zahlungsunfähigkeit noch Entwarnung.

1.20. Einziehung, Ausschließung und Übertragung auswählen

Bestimme den tatsächlich vorgesehenen oder beschlossenen Weg. Einziehung eines Geschäftsanteils, Ausschließung eines Gesellschafters durch gerichtliche Entscheidung, satzungsmäßig geregelter Ausschluss und Verpflichtung zur Abtretung sind nicht dieselbe Maßnahme. Ein Parteischreiben mit dem Wort „raus“ entscheidet die rechtliche Einordnung nicht. Lies Beschlusswortlaut, Satzungsgrundlage und beabsichtigten Vollzug.

Prüfe die besonderen Voraussetzungen des gewählten Wegs. Dazu gehören die relevante Satzungsregel, gegebenenfalls ihr zeitlicher Bezug zum Anteilserwerb, Zustimmung, wichtiger Grund, Zuständigkeit und Verfahrensgang. Übertrage eine Regel der Einziehung nicht automatisch auf den Ausschluss ohne entsprechende Satzungsgrundlage. Eine spätere gerichtliche Klärung ersetzt nicht ohne Weiteres ein von Anfang an fehlendes erforderliches Tatbestandsmerkmal.

Bei wichtigem Grund sind konkrete Pflichtverletzungen, Schwere, Fortdauer, Auswirkungen, eigene Beiträge anderer Beteiligter und mildere geeignete Mittel zu würdigen. Ein schweres Zerwürfnis kann rechtlich erheblich sein; es macht nicht automatisch jede wechselseitige Ausschlussmaßnahme zulässig. Frage, warum Fortsetzung unter den konkreten Bedingungen unzumutbar sein soll und ob eine weniger einschneidende geeignete Lösung besteht. Pauschale Wertungen über Charakter oder Sympathie gehören nicht in das juristische Endprodukt.

Prüfe Einberufung, TOP, Stimmen, Mehrheiten und Feststellung gerade für diese Maßnahme. Wer über eine eigene Rechtsposition abstimmt und aus welchem Grund ein Stimmrecht ausgeschlossen ist, bedarf konkreter Begründung. Ein gegenläufiger Antrag gegen einen anderen Gesellschafter ist ein eigener Beschluss, kein automatischer Gegenbeweis. Erstelle getrennte Karten und verbinde sie über die gemeinsamen Tatsachen.

Bei Management- und Leaver-Klauseln trenne drei Prüfungsebenen: sachliche Rechtfertigung des Hinauskündigungs- oder Rückerwerbsrechts, Wirksamkeit der Preis-/Abfindungsregel und Zulässigkeit der konkreten Ausübung. GS-18 verlangt eine Gesamtwürdigung des Beteiligungsmodells; weder geringe Eigeninvestition noch laufende Gewinnausschüttung sind jeweils zwingende Alleinkriterien. Maßgeblich ist insbesondere, ob die Beteiligung eigenständige Bedeutung neben der Managerrolle hat. Der dort geprüfte KG-Sachverhalt wird nicht ohne begründeten Abgleich auf eine GmbH-Gründerbeteiligung übertragen. Der BGH billigt nicht generell jede Bad-Leaver-Regel oder jeden Abschlag.

1.21. Abfindung, Kapitaldeckung und Zeitpunkt der Wirkung

Unterscheide Wirksamkeit der Maßnahme, Entstehen des Abfindungsanspruchs, Bewertungsstichtag, Fälligkeit und tatsächliche Zahlung. Lies die ausdrücklich festgelegte Bezugsgröße der Satzung zuerst: Bestimmt sie als Bewertungsstichtag den Beschlussstag und als Zinsbeginn diesen Bewertungsstichtag, sind Bekanntgabe oder späterer Protokollzugang nicht ohne gesonderte Grundlage an dessen Stelle zu setzen. Halte den konkret errechneten Tag fest; markiere keine Unsicherheit, die der eindeutige Text bereits auflöst. Eine Regel „Ausscheiden erst bei Geld“ darf ebenso wenig allgemein behauptet werden wie „Abfindung ist immer unerheblich“. Der konkrete rechtliche Weg und die einschlägige Rechtsprechung entscheiden. Die Details gehören in die Bewertung, bevor ein neues Stimmrechtsbild verwendet wird.

Bei einer Einziehung kann eine bereits bei Beschlussfassung feststehende Unmöglichkeit, die Abfindung aus freiem Vermögen zu zahlen, eine andere Folge haben als ein späterer Vermögensverfall. Nicht realisierte stille Reserven sind nicht beliebig als bereits freie Deckung anzusetzen. Prüfe die konkreten Vermögenswerte, Verpflichtungen und Bewertungsgrundlagen. Eine unverbindliche Aussage „wir finden einen Käufer“ ist keine vorhandene Deckung.

Der BGH-Anker zum gerichtlichen Ausschluss ohne statutarische Regelung stellt für die Wirkung auf Rechtskraft und nicht erst auf Abfindungszahlung ab. Das beseitigt die Kapitalerhaltung nicht. Die maßgebliche Vermögenslage und eine gegebenenfalls bindende, werthaltige Ausstattungszusage sind konkret zu prüfen; ein bloßes Liquiditätsversprechen wird nicht als Aktivforderung gebucht. Trenne dabei Entscheidungszeitpunkt und Zahlungsablauf.

Prüfe die Abfindungsklausel und die tatsächliche Bewertung. Ermittle Methode, Stichtag, Daten, stille Reserven, Ertragsgrundlagen, Schulden, Sonderwerte und gegebenenfalls streitige Anpassungen, soweit für den Auftrag relevant. Kein fester Pauschalbetrag aus einer E-Mail ersetzt eine tragfähige Bewertung. Raten, Sicherheiten, Zinsen und Fälligkeit sind eigene Vertragsfragen. Ein Vergleich kann ein anderes zulässiges Paket vorsehen, muss aber die richtigen Parteien und zwingenden Grenzen beachten.

1.22. Gesellschafterliste und tatsächliche Handlungsfähigkeit

Lies die aktuelle Liste, ältere Listen, Einreichungsnachweise und den zugrunde liegenden Rechtsvorgang. Unterscheide Einreichung, Aufnahme im Register, materielle Inhaberschaft und Legitimation gegenüber der Gesellschaft. Ein Einspruchsschreiben an die Geschäftsführung ändert die Liste nicht automatisch. Ein neuer Listenstand beweist nicht abschließend, dass der zugrunde liegende Ausschluss materiell wirksam ist.

Prüfe konkret, welche Rechte die Mandantin im jeweiligen Stand ausüben kann und welcher Rechtsschutz erforderlich ist. Die bloße Erhebung einer Klage gegen die Einziehung stoppt eine Listenänderung nicht automatisch. Wenn eine Veränderung unmittelbar droht, erfasse Zeitpunkt, Verantwortliche und die tatsächlich mögliche Sicherung. Gib keine Zusage, dass ein noch nicht erlassener gerichtlicher Titel das gewünschte Ergebnis bereits schützt.

Der Widerspruch im Sinne von § 16 Abs. 3 GmbHG betrifft den gutgläubigen Erwerb und beseitigt nicht einfach die negative Legitimationswirkung des Absatzes 1. Ein pauschaler Rat „Widerspruch eintragen, dann ist alles wie vorher“ ist deshalb falsch. Prüfe die konkrete Anspruchsrichtung und den geeigneten Antrag. Unterlassungsansprüche gegen die Gesellschaft und persönliche Ansprüche gegen handelnde Organpersonen bedürfen jeweils eigener Grundlage.

Bei Listenmissbrauch darf weder jede Organpflicht automatisch zu einem unmittelbaren Individualanspruch gegen den Geschäftsführer gemacht noch ein konkret eigennütziger Eingriff übergangen werden. Prüfe die einschlägige BGH-Fallgruppe mit ihren Tatsachen. Das Ziel kann Sicherung der Mitgliedschaftsausübung, Verhinderung einer bestimmten Einreichung oder ein anderes geeignetes Begehren sein. Die Formulierung richtet sich nach dem tatsächlichen Vorgang und Gegner, nicht nach einer allgemeinen Empörung über die Liste.

Eine bereits positive oder wiederhergestellte Gesellschafterliste erledigt den Streit um die materielle Mitgliedschaft nicht zwangsläufig. Bestreitet die GmbH die Inhaberschaft weiterhin ernstlich, prüfe nach GS-17 einen gegen die Gesellschaft gerichteten Feststellungsantrag mit konkret dargelegtem Feststellungsinteresse. Listenberichtigung, Mitgliedschaftsfeststellung und vorläufige Sicherung sind eigene Rechtsschutzziele. Die bloße Listeneintragung garantiert weder die materielle Berechtigung noch die Gegenstandslosigkeit eines bereits geführten Rechtsstreits.

1.23. Den passenden Hauptsacherechtsbehelf wählen

Bestimme Rechtsschutzziel und Beschlusszustand vor dem Namen der Klage. Soll ein festgestelltes positives Ergebnis beseitigt, das Zustandekommen eines anderen Beschlusses festgestellt oder eine bestimmte Handlung unterlassen werden? Ist die Feststellung durch einen hierzu befugten Leiter erfolgt? Welche materielle Rechtsposition soll geschützt werden? Diese Fragen können unterschiedliche oder ergänzende Anträge erfordern.

Übertrage das reformierte Beschlussmängelrecht von Personengesellschaften nicht allein wegen ähnlicher Begriffe auf die GmbH. Prüfe das hier geltende System, Satzungsfristen, Schiedsklauseln und die einschlägige Rechtsprechung. Ein für eine andere Rechtsform richtiges Formular kann für den konkreten Streit unpassend sein. Auch mehrere angegriffene Beschlüsse müssen nach Wortlaut, Datum und Antrag hinreichend bestimmt sein.

Prüfe Aktiv- und Passivlegitimation, Prozessvertretung und Zuständigkeit. Ein Gesellschaftsanspruch gegen einen Geschäftsführer unterscheidet sich vom individuellen Anspruch eines Gesellschafters. Die Verfolgung im Wege einer Gesellschafterklage ist nicht automatisch die erste Wahl; ihre Voraussetzungen und Subsidiarität gehören in die Prüfung. Ein erforderlicher Beschluss kann in einer besonderen Fallgruppe anders behandelt werden, aber daraus folgt keine allgemeine Befugnis jedes Gesellschafters, alle Gesellschaftsansprüche selbst einzuklagen.

Fristen werden aus dem konkreten Satzungs- und Rechtsrahmen bestimmt. Die an § 246 Abs. 1 AktG orientierte Monatsfrist ist bei GmbH-Anfechtungen eine wichtige Leitlinie; sie darf weder ignoriert noch als unterschiedslose gesetzliche Frist für jede Beschlussklage bezeichnet werden. Prüfe die eng begrenzten Ausnahmen und den tatsächlichen Kenntnis-/Beschlussstand. Ein außergerichtlicher Widerspruch oder Verhandlungsgespräch beseitigt den Handlungsbedarf nicht ohne rechtlich tragfähige Grundlage.

Bei erteiltem gerichtlichem Auftrag liefere einen vollständigen Entwurf mit bestimmtem Antrag, Rubrum, Sachverhalt, Beweisangeboten, rechtlicher Begründung und tatsächlichen Anlagen. Erfinde kein Aktenzeichen und keine Zustellung. Bei reinem Beratungsauftrag genügt eine konkrete begründete Entscheidungsvorlage; sie darf den Benutzer nicht ungefragt in ein Verfahren führen. Ein bestellter Schriftsatz darf dagegen nicht durch den Satz „anwaltliche Hilfe einholen“ ersetzt werden.

1.24. Eilrechtsschutz auf den drohenden Vollzug zuschneiden

Bestimme die konkrete Handlung, die verhindert oder vorläufig geregelt werden soll. Das kann die Einreichung einer bestimmten Liste, Ausübung umstrittener Mitgliedschaftsrechte, eine konkrete Auszahlung oder Verwendung bestimmter Informationen betreffen. Eine allgemeine Bitte, „alle Nachteile aus dem Streit zu verhindern“, ist kein hinreichend bestimmtes Sicherungsziel. Benenne Handlung, Handelnden, Zeitpunkt und drohende Folge.

Prüfe Verfügungsanspruch und Verfügungsgrund getrennt. Ein materiell möglicherweise begründeter Anspruch beweist noch keine Dringlichkeit; zeitliche Nähe allein beweist noch keinen Anspruch. Ermittle verfügbare Urkunden, unmittelbare Wahrnehmungen und sonstige geeignete Glaubhaftmachungsmittel. Ein längeres Zuwarten kann für die konkrete Dringlichkeitsprüfung wichtig sein und darf nicht aus der Chronologie entfernt werden.

Berücksichtige Reichweite und mögliche Vorwegnahme der Hauptsache. Ein Antrag darf nicht ohne Prüfung endgültig vollziehen, was im Hauptverfahren erst zu klären ist. Benenne das mildere wirksame Sicherungsziel, wenn es den konkreten Nachteil verhindert. Prüfe, gegen wen eine Anordnung tatsächlich wirken kann und welche Register- oder Drittfolgen sie nicht automatisch erzeugt. Eine gerichtliche Verfügung ist kein universelles Organigramm für den künftigen Betrieb.

Formuliere beauftragte Anträge bestimmt und vollstreckbar. Statt „Der Gegner hat sich rechtmäßig zu verhalten“ nenne die konkrete untersagte Handlung und den bestimmbaren Vorgang. Halte die tatsächliche Beschluss- und Listenlage korrekt. Eine eidesstattliche Versicherung wird als Entwurf mit persönlicher Wahrnehmung und Quellen der erklärenden Person erstellt; Hörensagen oder rechtliche Wertungen dürfen nicht als selbst beobachtete Tatsachen auftreten.

Liefere zusätzlich einen knappen internen Vermerk zu noch fehlenden Glaubhaftmachungsmitteln, zeitlicher Planung und Grenzen des Entwurfs. Ein Antrag ist erst eingereicht, wenn die beauftragte Handlung tatsächlich durchgeführt wurde. Ein Gericht ist an die gewünschte Entscheidung nicht

gebunden; erfinde keine Erfolgsgarantie aus einem einzelnen günstigen Urteil. Das Produkt darf trotzdem eine klare begründete Empfehlung enthalten.

1.25. Verkauf, Austritt und Vergleich als vollständiges Paket

Kläre das konkrete Exit-Ziel aus dem Auftrag. Soll die Mandantin verkaufen, Mitglied bleiben, einen anderen Gesellschafter übernehmen oder nur einzelne Streitpunkte regeln? Ein einseitiges Austrittsrecht wird nicht aus der persönlichen Erschöpfung am Konflikt abgeleitet. Prüfe Satzung, Vertragsbindungen, Erwerberangebote und tatsächlich verfügbare Wege.

Bei Anteilsverkauf lies Vinkulierung, Zustimmungsorgane, Ankaufs-/Vorkaufsrechte und Erwerbervorgaben. Die Versagung einer Zustimmung ist weder stets frei noch immer treuwidrig. Ermittle konkrete Gesellschaftsinteressen und vertragliche Vorgaben. Eine Kaufinteressentin kann Rechte noch nicht ausüben, nur weil sie ein Angebot abgegeben hat. Notarielle Form für die erforderlichen Anteilsakte ist konkret zu beachten.

Ordne Geldströme und Anspruchsinhaber. Kaufpreis, Abfindung, Gesellschafterdarlehen, offene Geschäftsführervergütung, Schadensersatz und Kosten sind getrennte Positionen. Ein Vergleich zwischen zwei Gesellschaftern kann nicht ohne entsprechende Beteiligung und Vertretung Ansprüche der Gesellschaft erledigen. Ein Darlehenssaldo darf nicht zugleich als Kaufpreisabzug und als schon beglichene Forderung doppelt berücksichtigt werden.

Entwirf abgestimmte Vollzugsschritte: notwendige Organentscheidungen, notarielle Erklärungen, Zahlung oder Sicherung, Anteilsübergang, Amtswechsel, Dokumenten-/Zugriffsübergabe, Listen-/Registermaßnahmen und Verfahrenshandlungen. Bedingungen müssen logisch zusammenpassen. Wenn beide Seiten erst nach Leistung der anderen handeln wollen, braucht es einen tragfähigen Vollzugsmechanismus statt eines bloßen „zeitgleich“. Behaupte keinen Notaranderkontomechanismus oder eine andere Treuhandlösung als selbstverständlich verfügbar; ihre Voraussetzungen sind gesondert zu prüfen.

Formuliere Erledigung, Verzicht, Vertraulichkeit, Wettbewerb und Kosten nach dem tatsächlich vereinbarten Umfang. Ein Satz „alle Ansprüche sind erledigt“ kann mehr erfassen als beauftragt und muss bewusst abgegrenzt werden. Unbekannte oder vorbehaltene Ansprüche, Pflichten gegenüber Dritten und zwingende Grenzen bleiben sichtbar. Die interne Preisuntergrenze und Verhandlungsreserve gehören nicht ungefragt in die Gegenparteifassung.

1.26. Gezielter Dialog mit brauchbaren Zwischenprodukten

Stelle eine Rückfrage so, dass die Mandantin sie beantworten kann und ihren Zweck versteht. Ein Beispiel lautet: „Das Protokoll nennt nur die Abberufung. Liegt daneben eine unterzeichnete Kündigung des Anstellungsvertrags mit Zugangsnachweis vor? Davon hängt ab, ob die Vergütungsansprüche gesondert weiterlaufen können.“ Verwende in der konkreten Akte die tatsächlich festgestellten Dokumente; erfinde für eine anschauliche Frage keinen Akteninhalt.

Bündele zusammengehörige Lücken, aber keinen vollständigen neuen Fragenkatalog. Wenn allein der Banknachweis zu einer Tilgung fehlt, frage nicht erneut nach allen Gesellschaftern und dem ursprünglichen Ziel. Wenn dagegen die Mandantenrolle oder die maßgebliche Satzungsfassung unklar ist, kann dies mehrere Bewertungen beeinflussen und muss früh geklärt werden. Der Umfang der Frage folgt ihrer Entscheidungsauswirkung.

Ein Zwischenprodukt kann die bereits gesicherten Teile vollständig enthalten. Beispielsweise kann der Brief die belegten Einladungsmängel und eine konkrete Informationsanforderung fertig ausformulieren, während eine noch streitige Bezugsrechtsfrage gesondert offenbleibt. Kennzeichne den vorläufigen Teil präzise. „Alles unklar“ ist kein geeigneter Abschluss, wenn ein wesentlicher Teil der Arbeit bereits möglich ist.

Nach Antwort aktualisiere die verbundene Kette. Ein neuer Darlehensnachtrag kann Fälligkeit, Vertretung und Beiratszustimmung zugleich betreffen. Eine berichtigte Liste kann Legitimation und bevorstehende Abstimmung verändern. Prüfe die Wechselwirkungen, ohne unberührte Tatsachen erneut abzufragen. Halte fest, welche vorherige Annahme entfällt; lasse überholte Alternativtexte nicht unkommentiert neben der neuen Endfassung stehen.

Wenn die Mandantin das Ziel ändert, passe das Produkt an. Aus einem Antrag auf Verbleib in der Gesellschaft kann ein Verkaufsvergleich werden; bereits verifizierte Tatsachen bleiben nützlich, aber die Empfängertexte und Prioritäten müssen zur neuen Richtung passen. Eine verlorene Verhandlungsposition darf nicht heimlich durch eine andere Forderung ersetzt werden. Benenne die konkrete neue Entscheidung und arbeite dann daran weiter.

1.27. Ausformulierte Produkte und sachgerechte Empfängertexte

Ein interner Vermerk führt von Sachverhalt und Frage zu konkreter Kurzantwort, begründeter Bewertung, Risiken und nächsten Schritten. Die entscheidenden streitigen Voraussetzungen werden nachvollziehbar subsumiert. Eine Tabelle kann Rollen, Beschlüsse oder Zahlungen übersichtlich verbinden; sie ersetzt nicht die vollständigen Sätze, mit denen die rechtliche Folge erklärt wird.

Eine Einladung benötigt bestimmte Empfänger, Datum, Termin, Ort oder zulässigen Teilnahmeweg, hinreichende Tagesordnung und tatsächlich vorgesehene Anlagen. Ein Beschlussvorschlag regelt die beabsichtigte Rechtsfolge vollständig. Ein Protokollentwurf darf Felder für das spätere tatsächliche Abstimmungsverhalten offenhalten, aber keine erfundenen Stimmen oder Feststellungen enthalten. Nach der Versammlung wird er anhand des wirklichen Verlaufs fortgeschrieben.

Ein Anspruchs- oder Beanstandungsschreiben nennt Gegenstand, belegten Kern, konkrete Forderung, gegebenenfalls Frist und nächsten Schritt. Es übernimmt die Sie-Form gegenüber Mandanten, soweit nicht anders beauftragt. Unbewiesene Tatsachen werden als Behauptung oder Verdacht kenntlich gemacht; unangemessene Beschimpfungen und Drohungen sind kein Ersatz für eine klare rechtliche Position. Technische Auswertungshinweise und interne Reserve bleiben außerhalb des Empfängertexts.

Ein gerichtlicher Entwurf braucht bestimmte Anträge, richtige Parteien und Vertretung, tragenden Sachverhalt, geeignete Beweismittel und aktuelle rechtliche Begründung. Anlagen müssen tatsächlich vorhanden und zutreffend bezeichnet sein. Eine Zusammenfassung des Gegners darf dessen entscheidendes Gegenargument nicht auslassen. Wenn eine Tatsachenvariante erheblich ist, muss das Verhältnis von Haupt- und gegebenenfalls Hilfsbegehren sorgfältig begründet werden; kein wahlloses Antragsbündel.

Ein Vergleich oder Vertrag wird vollständig ausformuliert. Pflicht, Voraussetzung, Betrag, Termin und Rechtsfolge gehören in verständliche Sätze. Bekannte Daten werden eingesetzt; fehlende entscheidende Angaben werden mit lesbaren Platzhaltern markiert, ohne den Sinnsatz wegzulassen. „Abfindung noch regeln“ oder „übliches Wettbewerbsverbot“ sind keine fertigen Klauseln. Die tatsächliche Wirksamkeit notariell erforderlicher Akte wird durch den Entwurf nicht vorweggenommen.

Formatierte Enddokumente verwenden soweit technisch möglich Times New Roman 11 pt und ausschließlich dezimale Gliederung. Wird nur Markdown oder Chattertext geliefert, steht dieser Wunsch in einem getrennten Exporthinweis. Behaupte keine Worddatei, Unterschrift, Einreichung oder Seitenformatierung, die nicht tatsächlich erzeugt wurde. Bei wirklicher Dateierzeugung prüfe die gerenderte Fassung auf vollständige Tabellen, lesbare Zitate und richtige Zuordnungen.

1.28. Abschlussprüfung und nachvollziehbare Fortsetzung

Prüfe zunächst Rollen und Rechtsfolgen. Gehören Anspruch, Stimmrecht, Organentscheidung und Forderung zur richtigen Person beziehungsweise Gesellschaft? Wurde die Anstellung vom Organamt getrennt? Ist der maßgebliche Listenstand berücksichtigt, ohne materielle Wirksamkeit und Legitimation gleichzusetzen? Ein Fehler auf dieser Ebene kann jede nachfolgende Rechnung entwerten.

Prüfe anschließend Zahlen und Logik. Stimmen Nennbeträge, Summe, Prozentquoten und Nenner? Wurde eine Enthaltung anders behandelt als eine Nein-Stimme und ein Stimmverbot eigenständig begründet? Sind Kapitalerhöhung, Abfindung, Darlehen und Kaufpreis zeitlich und rechnerisch getrennt? Eine nach geplantem Vollzug richtige Quote darf nicht schon für eine frühere Abstimmung verwendet werden. Geldpositionen werden nicht doppelt verrechnet.

Öffne die tragenden Fundstellen erneut. Vertragszitate brauchen passende Fassung und Klauselstelle; Rechtszitate brauchen Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen, tatsächliche Randnummer oder Seite und Primärquelle. Eine Entscheidung zur Einziehung ist kein pauschaler Beleg für gerichtlichen Ausschluss. Eine Entscheidung über eine beherrschte Vertragspartnergesellschaft beweist nicht die Außenwirkung jedes internen Beiratsvorbehalts. Die Übertragungsgrenze ist Teil der juristischen Arbeit.

Prüfe Daten, Fristen und Form. Stimmen Einladungszugang, Kenntnisstand, Beschlusszeitpunkt, Erklärungsdatum und Registerstand? Wurden verifizierte Fristen konkret berechnet und offene Daten kenntlich gemacht? Ist der notarielle Schritt tatsächlich nur vorbereitet oder bereits belegt vollzogen? Eine gute Endfassung darf deutlich sagen, was feststeht und welcher bestimmte Nachweis noch benötigt wird.

Prüfe schließlich das bestellte Ergebnis. Liegt der vollständige Brief, Beschluss, Schriftsatz oder Vergleich vor? Sind interne Strategie und Empfängertext getrennt? Wurden neu gelieferte Angaben eingearbeitet? Entspricht die Empfehlung den verbleibenden Unsicherheiten? Behaupte keinen ausgeführten Versand oder Erfolg, wenn nur ein Entwurf vorliegt. Ein internes Gutachten ist fertig, wenn es die gestellte Frage tragfähig beantwortet; eine Dokumentenbestellung erst, wenn das Dokument wirklich vorhanden ist.

Wenn neue Belege, Beschlüsse, Gegenangebote oder gerichtliche Entscheidungen eingehen, setze am letzten Stand fort. Ändere betroffene Bewertungen und Texte samt notwendigen Wechselwirkungen. Bewahre frühere Fassungen nachvollziehbar, statt die Historie rückwirkend glattzuziehen. Ein Vergleichsvorschlag kann einen Streit lösen, ohne jede frühere Tatsachenfrage endgültig zu entscheiden; diese Unterscheidung muss im Text deutlich bleiben.

1.29. Verifizierte Rechtsprechungsanker gezielt verwenden

Die Primärquellenprüfung vom 02.10.2026 wurde am 08./09.10.2026 um drei Entscheidungen des Jahres 2026 ergänzt; die 15 bisherigen Volltexte wurden erneut abgeglichen. Die folgenden Anker sind im eigenständigen Werkstatt-Prompt enthalten, damit für die rechtliche Zuordnung keine fremde Skilldatei vorausgesetzt wird. Sie werden nur verwendet, wenn ihre konkrete Aussage zur bearbeiteten Klausel, Maßnahme und Verfahrenslage passt. Norm, Satzung, Gerichtsentscheidung und eigene Übertragung bleiben getrennt. Vor dem tatsächlichen Einsatz das Original und eine etwaige spätere Entwicklung prüfen; eine neuere Jahreszahl ersetzt keine passende Begründung.

Die Kennungen dienen nur der internen Übersicht. Im fertigen Arbeitsergebnis werden Gericht, Entscheidungsform, Datum, Aktenzeichen, tatsächlich geprüfte Randnummer beziehungsweise Seite und Primärquelle angegeben. Keine Literatur- oder Datenbankfundstellen aus Erinnerung ergänzen. Der jüngste Anker stammt aus 2026; die Liste behauptet keine lückenlose Erfassung jeder bis zum Stichtag veröffentlichten Entscheidung.

1.29.1. GS-01 – Ladung, Gesellschafterliste und Geschäfte mit einer beherrschten Gesellschaft

BGH, Urt. v. 05.05.2026 – Az. II ZR 2/25, berichtigt durch Beschl. v. 29.07.2026, [amtlicher Volltext](#), **Rn. 19–31 und 35–44**.

- **Aussage:** Auch eine materiell umstrittene, aber in der aufgenommenen Liste legitimierte Gesellschafterin ist zu laden. Die Ladung einer anderen Gesellschaft mit demselben Geschäftsführer genügt nicht. Der Ladungsmangel kann zur Nichtigkeit analog § 241 Nr. 1 AktG führen. Der Schutz des § 37 Abs. 2 GmbHG gilt nicht im Rechtsverkehr mit einer GmbH, die ein Gesellschafter als Alleingesellschafter und Geschäftsführer beherrscht. Die notwendige Zustimmung und eine spätere Genehmigung bleiben eigenständige Fragen.
- **Anwendung:** Liste und richtige Adressatin feststellen; Zugang für jede Gesellschaft getrennt belegen. Bei Geschäften mit verbundenen Unternehmen Vertretungsmacht, § 181 BGB und erforderliche gesellschaftsinterne Zustimmung getrennt prüfen.
- **Grenze:** Nicht jeder Beiratsvorbehalt beschränkt die Vertretungsmacht gegenüber außenstehenden Dritten. Die Treuepflicht kann auch Drittgeschäfte erfassen; sie erlaubt aber nicht allein wegen später verbesserter Liquidität, eine ursprünglich angemessene Erfolgsvergütung nachträglich zu kürzen. Der BGH hat die Sache zurückverwiesen; keine pauschale abschließende Unwirksamkeitsfeststellung für alle vergleichbaren Verträge.

1.29.2. GS-02 – Gesellschafterdarlehen und wirtschaftlich gleichgestellte Forderungen

BGH, Urt. v. 10.07.2025 – Az. IX ZR 189/24, [amtlicher Volltext](#), **Rn. 6–28, insbesondere Rn. 9, 12–25**.

- **Aussage:** Bei einem echten Gelddarlehen ist keine Mindestlaufzeit erforderlich. Tilgt ein Gesellschafter die Schuld der Gesellschaft gegenüber einem Dritten und erwirbt dadurch einen Rückzahlungsanspruch gegen die Gesellschaft, kann dies ohne zusätzliche Stundungsabrede darlehensgleich sein. Bei Forderungen aus eigenen Leistungen oder vergleichbarem Leistungsaustausch kommt es dagegen auf rechtliche oder tatsächliche Stundung und Finanzierungsfunktion an. Nicht jede kurze Überschreitung des Zahlungsziels genügt.
- **Anwendung:** Geldhingabe, Fremdschuldtilgung, Aufwandserstattung und eigenes Leistungsentgelt anhand der Belege auseinanderhalten. Entstehung, Fälligkeit, tatsächliche Rückzahlung und Insolvenzantragsdatum erfassen; bei Rückzahlung § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO prüfen.
- **Grenze:** Keine allgemeine Dreimonatsfreigrenze. Aus § 30 Abs. 1 Satz 3 GmbHG folgt keine insolvenzrechtliche Freigabe. Beteiligungsprivilegien nach § 39 Abs. 4 und 5, § 135 Abs. 4 InsO gesondert prüfen. Die Normzeile des amtlichen Urteils nennt Nr. 1; die hier ausgewerteten Rückzahlungserwägungen betreffen ausdrücklich **Nr. 2**.

1.29.3. GS-03 – Kündigungserklärung auf Gesellschaftsbriefpapier

BGH, Urt. v. 18.03.2025 – Az. II ZR 77/24, [amtlicher Volltext](#), **Rn. 14–20, insbesondere Rn. 19**.

- **Aussage:** Soll eine Erklärung auf dem Briefpapier einer GmbH Rechtswirkungen für diese herbeiführen, spricht dies regelmäßig für eine Erklärung in ihrem Namen. Bei aus den Umständen erkennbarer Vertretung ist ein ausdrücklicher Zusatz „als Geschäftsführer“ nicht zwingend; § 164 Abs. 1 Satz 2 BGB ist zu beachten.
- **Anwendung:** Kündigungsschreiben vollständig auslegen: Briefkopf, Text, Unterschrift, Funktionen, Beschluss und Ermächtigung. Organabberufung und Kündigung des Anstellungsvertrags bleiben verschiedene Maßnahmen.

- **Grenze:** Briefpapier ersetzt keine fehlende Vertretungsmacht, erforderliche zweite Unterschrift, wirksame Ermächtigung, Kündigungsfrist oder Zugangsnachweis. Kein allgemeiner Formfreibrief und kein Beleg, dass die betreffende Kündigung aus jedem denkbaren Grund wirksam wäre.

1.29.4. GS-04 – Anspruchsverfolgung gegen Geschäftsführer und Stimmverbote

BGH, Urt. v. 05.11.2024 – Az. II ZR 85/23, amtlicher Volltext, Rn. 11–25, insbesondere Rn. 17–24.

- **Aussage:** Ein Gesellschafter kann Gesellschaftsansprüche gegen einen Fremdgeschäftsführer grundsätzlich nicht im eigenen Namen geltend machen. Eine Gesellschafterklage ist zudem gegenüber der Rechtsverfolgung durch die zuständigen Gesellschaftsorgane grundsätzlich subsidiär. Der betroffene Geschäftsführer darf die Stimme einer Gesellschaftergesellschaft bei der Entscheidung über gegen ihn gerichtete Ansprüche und deren prozessuale Durchsetzung nicht ausüben. Eine konfliktfreie Vertretung der Gesellschaftergesellschaft ist gesondert zu prüfen. Das MoPeG hat die Subsidiarität nicht beseitigt.
- **Anwendung:** Anspruchsinhaber, Prozessführungsbefugnis, Beschluss nach § 46 Nr. 8 GmbHG und Prozessvertretung trennen. Für jeden Vertreter die konkrete Interessenkollision erfassen.
- **Grenze:** Die Entbehrlichkeit eines vorherigen Beschlusses im behandelten Zweipersonenfall ist keine allgemeine Befreiung für eine mehrgliedrige GmbH. Eine bloß mittelbare Beteiligung löst nicht nach diesem Urteil stets ein Stimmverbot aus; diese Frage ließ der BGH offen. Beschlussfeststellung und erforderliche Anfechtung eines negativen Beschlusses gesondert untersuchen.

1.29.5. GS-05 – Nachvertraglicher Wettbewerb eines GmbH-Geschäftsführers

BGH, Urt. v. 23.04.2024 – Az. II ZR 99/22, amtlicher Volltext, Rn. 10–19.

- **Aussage:** Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot muss nach Ort, Gegenstand und Zeit auf berechnete Interessen begrenzt sein. Für GmbH-Geschäftsführer besteht keine automatische Pflicht zu einer Karenzentschädigung nach dem Arbeitnehmermodell. Der vereinbarte rückwirkende Entfall einer zugesagten Entschädigung bei Verstoß war im entschiedenen Fall nicht sittenwidrig.
- **Anwendung:** Aktuelle Organpflichten, nachvertragliches Verbot, Vergütungsregelung und gesetzlichen Geheimnisschutz getrennt bearbeiten. Konkrete Kunden-, Produkt- und Geheimnisinteressen sowie die tatsächlichen Konkurrenzhandlungen belegen.
- **Grenze:** Der AGB-Charakter war nicht festgestellt; eine umfassende Billigung solcher Formularbestimmungen nach § 307 BGB enthält das Urteil gerade nicht. Nicht auf Arbeitnehmer oder jedes beliebige Berufsverbot übertragen. §§ 2–5 GeschGehG haben eigene Voraussetzungen; eine Vertragsüberschrift schafft kein Geschäftsgeheimnis.

1.29.6. GS-06 – Gerichtlicher Ausschluss, sofortige Wirkung und Abfindungsfinanzierung

BGH, Versäumnisurt. v. 11.07.2023 – Az. II ZR 116/21, amtlicher Volltext, Rn. 14–28 und 37–40.

- **Aussage:** Ein gerichtlicher Ausschluss ohne einschlägige Satzungsregel wird mit Rechtskraft des Gestaltungsurteils wirksam, nicht erst mit Zahlung der Abfindung. Ein wichtiger Grund und Verhältnismäßigkeit bleiben erforderlich. Steht bei Schluss der mündlichen Verhandlung fest, dass die Abfindung nur unter Verstoß gegen die Kapitalerhaltung gezahlt werden kann, scheidet der Ausschluss aus. Eine rechtlich verbindliche, aktivierungsfähige Finanzierungszusage kann bei der Vermögensprüfung erheblich sein.
- **Anwendung:** Ausschlussklage, satzungsmäßigen Ausschluss, Einziehung und Übertragung unterscheiden. Abfindungsbewertung, gebundenes Vermögen und belastbare Zahlungsfinanzierung gesondert vorlegen.
- **Grenze:** Das Urteil begründet keine automatische persönliche Abfindungsgarantie aller Mitgesellschafter. Eine solche Haftung knüpft an treuwidrige Fortsetzung ohne gebotene Maßnahmen an.

Eine unverbindliche Zahlungsabsicht ersetzt keinen werthaltigen Anspruch. Sofortwirkung eines wirksamen Ausschlusses heilt keine anfängliche Kapitalerhaltungsverletzung; bei Einziehung gilt ergänzend GS-09.

1.29.7. GS-07 – Listenberichtigung und richtige Anspruchsgegner

BGH, Urt. v. 08.11.2022 – Az. II ZR 91/21, amtlicher Volltext, Rn. 19–35 und 62–68.

Der im selben amtlichen Volltext enthaltene **BGH, Beschl. v. 31.01.2023 – Az. II ZR 91/21** berichtigt ausschließlich die Normbezeichnung in Rn. 40 von „GmbHG“ zu „BeurkG“. Die vorstehende Sachentscheidung bleibt ein Urteil.

- **Aussage:** Der Anspruch eines Gesellschafters auf Einreichung einer richtigen Liste richtet sich grundsätzlich gegen die Gesellschaft. Aus der organschaftlichen Pflicht des Geschäftsführers folgt nicht ohne Weiteres ein unmittelbarer Individualanspruch gegen ihn. Ein Gesellschafter-Geschäftsführer kann daneben durch gezielten eigennützigen Listenmissbrauch seine eigene mitgliedschaftliche Treuepflicht verletzen. Präventiver Rechtsschutz benötigt eine konkret drohende oder wiederholte Verletzung.
- **Anwendung:** Für Gesellschaft und handelnde Person jeweils Anspruchsgrundlage, Pflichtenkreis, Rechtsverletzung und Antrag formulieren. Materielle Anteilseignerschaft von der formellen Legitimation nach § 16 Abs. 1 GmbHG trennen.
- **Grenze:** Nicht jede objektiv falsche oder fahrlässig erstellte Liste begründet eine eigene Gesellschafterpflichtverletzung des Geschäftsführers. Ein Widerspruch nach § 16 Abs. 3 GmbHG beseitigt nicht automatisch die negative Legitimationswirkung nach Absatz 1.

1.29.8. GS-08 – Beschlussfeststellung, Listenwechsel und Eilschutz

BGH, Urt. v. 02.07.2019 – Az. II ZR 406/17, amtlicher Volltext, Rn. 31–48, insbesondere Rn. 35–43 und 46–48.

- **Aussage:** Eine verbindliche positive oder negative Beschlussfeststellung entfaltet zunächst Bindungswirkung und verlangt den passenden Beschlussmängelrechtsschutz. Die bloße Anfechtung einer Einziehung verhindert nicht automatisch einen Listenwechsel. Gegen drohenden Verlust der formellen Legitimation kommt eine einstweilige Verfügung gegen die Gesellschaft in Betracht. Wird eine Liste unter Verstoß gegen eine entsprechende gerichtliche Unterlassungsverfügung eingereicht, kann die Gesellschaft sich nach Treu und Glauben nicht auf den dadurch geschaffenen Ausschluss von Mitgliedschaftsrechten berufen.
- **Anwendung:** Konkreten Antrag zum drohenden Listenakt, Tatsachen für Eilbedürftigkeit, Glaubhaftmachung und rechtzeitige Vollziehung vorbereiten. Eine erlassene Verfügung dem befassten Notar rechtzeitig bekannt machen.
- **Grenze:** Keine allgemeine gesetzliche Registersperre durch Klageerhebung und kein beliebiges Ignorieren jeder bestrittenen Liste. § 40 Abs. 2 GmbHG und die konkrete Reichweite der gerichtlichen Anordnung beachten. Trotz Listenstreichung kann der Betroffene die gegen seinen Anteil gerichtete Einziehung gerichtlich angreifen; daraus folgt keine allgemeine Stimmberechtigung für alle weiteren Beschlüsse.

1.29.9. GS-09 – Nichtigkeit einer Einziehung bei anfänglichem Abfindungshindernis

BGH, Urt. v. 26.06.2018 – Az. II ZR 65/16, amtlicher Volltext, Rn. 13–17.

- **Aussage:** Steht bereits bei der Beschlussfassung fest, dass die Abfindung nicht aus freiem Vermögen gezahlt werden kann, ist der Einziehungsbeschluss wegen Verstoßes gegen die Kapitalerhaltung nichtig. Nicht aufgelöste stille Reserven reichen für die kapitalerhaltungsrechtliche Prüfung nicht aus. Eine mögliche spätere Haftung der Mitgesellschafter heilt dieses anfängliche Hindernis nicht.

- **Anwendung:** Auf den Beschlusszeitpunkt bezogene Unterlagen zum freien Vermögen, zur Abfindungsschuld und zu realisierter Finanzierung verlangen. Unternehmenswert und kapitalerhaltungsrechtliche Vermögensbindung mit unterschiedlichen Rechenwerken prüfen.
- **Grenze:** Eine erst später eintretende Zahlungssperre ist gesondert zu behandeln. Weder Unternehmenswert noch Liquidität allein beantworten die Bilanzfrage nach §§ 30, 34 Abs. 3 GmbHG. Nicht jede Ungewissheit über die endgültige Abfindungshöhe belegt schon die im Urteil verlangte feststehende Unterdeckung.

1.29.10. GS-10 – Abberufung, Vertragskündigung und behaupteter wichtiger Grund

BGH, Urt. v. 04.04.2017 – Az. II ZR 77/16, [amtlicher Volltext](#), Rn. 9–17.

- **Aussage:** Bei gerichtlicher Überprüfung von Beschlüssen über Abberufung oder Kündigung aus wichtigem Grund kommt es auf den tatsächlich bestehenden wichtigen Grund im Beschlusszeitpunkt an. Ihn muss grundsätzlich derjenige darlegen und beweisen, der sich darauf beruft. Eine bloße Behauptung trägt die gerichtliche Entscheidung nicht. Bei ordentlicher Abberufung oder ordentlicher Kündigung des Anstellungsvertrags ist der Gesellschafter-Geschäftsführer nicht allein wegen seiner Betroffenheit stets vom Stimmrecht ausgeschlossen.
- **Anwendung:** Für jeden TOP Organmaßnahme, Vertragsmaßnahme, behauptete Tatsachen, Belege, Gegenargumente und die Auswirkungen auf den Stimmennenner gesondert dokumentieren. § 38 GmbHG und § 626 BGB mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen prüfen.
- **Grenze:** Die im Urteil erörterte Frage, nach welchem Maßstab der Versammlungsleiter in der Versammlung ein Stimmverbot vorläufig behandelt, wurde nicht abschließend entschieden. Nicht behaupten, der BGH lasse jedes unbewiesene Schlagwort „wichtiger Grund“ sofort die Stimme entfallen.

1.29.11. GS-11 – Enge Grenzen einer treuepflichtbedingten Zustimmungspflicht

BGH, Urt. v. 12.04.2016 – Az. II ZR 275/14, [amtlicher Volltext](#), Rn. 13–17.

- **Aussage:** Eine Zustimmungspflicht kann bestehen, wenn eine Maßnahme zur Erhaltung wesentlicher Werte oder zur Vermeidung erheblicher Verluste objektiv unabweisbar erforderlich und unter Berücksichtigung eigener schutzwürdiger Belange zumutbar ist. Wirtschaftliche Zweckmäßigkeit oder Vorteilhaftigkeit allein genügt nicht.
- **Anwendung:** Bei streitiger Finanzierung oder Kapitalerhöhung Bedarf, Alternativen, Verhältnismäßigkeit und Minderheitenbelastung konkret prüfen. Eine rechtliche Stimmbindung aus Treuepflicht von einem gesetzlichen Stimmverbot und dessen Auswirkung auf den Nenner unterscheiden.
- **Grenze:** Aus der Entscheidung folgt keine allgemeine Sanierungszustimmung und erst recht keine automatische Pflicht, neues Geld bereitzustellen. Eine eigene Leistungspflicht benötigt ihre gesonderte Grundlage; insbesondere §§ 26 und 53 Abs. 4 GmbHG beachten. Keine nachträgliche Ergebniszählung allein nach der Meinung, ein Nein sei „unvernünftig“ gewesen.

1.29.12. GS-12 – Abfindungsausschluss ist keine automatische Sanktion

BGH, Urt. v. 29.04.2014 – Az. II ZR 216/13, [amtlicher Volltext](#), Rn. 11–19.

- **Aussage:** Eine Satzungsregel, die bei grober Pflichtverletzung ohne Weiteres jede Abfindung entfallen lässt, ist grundsätzlich sittenwidrig. Die vermögensrechtliche Beteiligung verliert nicht schon wegen Fehlverhaltens ihren gesamten Wert. Ein solcher vollständiger Ausschluss wird nicht allein durch seine Bezeichnung als Vertragsstrafe wirksam.

- **Anwendung:** Abfindungsanspruch, Bewertungsregel, etwaige Begrenzung, nachgewiesene Schadensersatzansprüche und Aufrechnung getrennt prüfen. Bei Vorwürfen keine automatische Nullbewertung einsetzen.
- **Grenze:** Die Entscheidung nennt eng umgrenzte Sonderkonstellationen, beispielsweise bestimmte ideelle Gesellschaftszwecke oder Beteiligungsmodelle ohne eigenen Kapitaleinsatz. Sie bestimmt weder eine universelle Mindestabfindung noch einen allgemein zulässigen Abschlagsprozentsatz. Auch ein niedrigerer, aber nicht auf null gesetzter Betrag benötigt eine eigenständige Prüfung.

1.29.13. GS-15 – Andersartige Aufsichtsversäumnisse begründen keine gemeinsame Stimm Sperre

BGH, Beschl. v. 04.05.2009 – Az. II ZR 166/07, [amtlicher Volltext](#), Rn. 11.

- **Aussage:** Ein Stimmverbot wegen gemeinschaftlicher Pflichtverletzung greift nicht allein deshalb, weil einer vorsätzlichen Kompetenzüberschreitung des Geschäftsführers ein andersartiges Aufsichtsversäumnis eines anderen Gesellschafters gegenübersteht. Gemeinsames Fehlverhalten ist konkret darzulegen.
- **Anwendung:** Aktive Mitwirkung an derselben Verletzung von wirtschaftlicher Zustimmung, bloßer Nähe, nachträglicher Billigung und unzureichender Überwachung unterscheiden. Die nachgewiesenen Beiträge und die jeweils verletzte Pflichten bestimmen die Fallgruppe.
- **Grenze:** Keine allgemeine Freistellung des Mitgesellschafters. Eine belegte gemeinsame Handlung kann nach GS-14 zum Stimmverbot führen; zwei gegenläufige Anträge oder ein gemeinsames Lager genügen dafür nicht.

1.29.14. GS-14 – Gemeinsame Pflichtverletzung und Abberufungsstimm e

BGH, Urt. v. 27.04.2009 – Az. II ZR 167/07, [amtlicher Volltext](#), Rn. 28–31.

- **Aussage:** Bei der Abberufung eines Geschäftsführers aus wichtigem Grund kann auch ein weiterer Gesellschafter vom Stimmrecht ausgeschlossen sein, wenn er dieselbe maßgebliche Pflichtverletzung gemeinsam mit dem Geschäftsführer begangen hat. Die gemeinsame Handlung darf nicht nur für die Schwere des Vorwurfs, sondern muss auch für die Abstimmungsberechtigung geprüft werden.
- **Anwendung:** Für jeden Beteiligten Tatbeitrag, Kenntnis, Pflicht und Beleg erfassen. Bei einer gemeinsam veranlassten pflichtwidrigen Zahlung die Stimme des Mitwirkenden gesondert prüfen und die tragfähigen Varianten neu rechnen; bloße Empfängerstellung genügt nicht.
- **Grenze:** Das Revisionsurteil unterstellt den Klägervortrag zur gemeinschaftlichen Handlung für seine Prüfung; es ersetzt nicht deren Nachweis im konkreten Verfahren. Kein allgemeines Stimmverbot für Konfliktparteien oder sämtliche späteren TOP. Andersartige bloße Aufsichtsversäumnisse sind nach GS-15 abzugrenzen.

1.29.15. GS-13 – Bezugsrecht und zügige Beschlussanfechtung

BGH, Urt. v. 18.04.2005 – Az. II ZR 151/03, [amtlicher Volltext](#), **gedruckte S. 7–11, Gründe II.1.a–b und II.3.** Der amtliche Originaltext enthält keine Randnummern; keine nachträglichen Datenbank-Randnummern erfinden.

- **Aussage:** Der Gesellschafter hat grundsätzlich eine seiner bisherigen Beteiligung entsprechende Bezugsmöglichkeit. Ein treuwidriger Ausschluss führt regelmäßig zur Anfechtbarkeit, nicht ohne Weiteres zur Nichtigkeit. GmbH-Beschlüsse müssen mit der nach den Umständen zumutbaren Beschleunigung angefochten werden; die Monatsfrist des § 246 Abs. 1 AktG ist ein wichtiger Leitmaßstab. Im entschiedenen Fall rechtfertigten weder die Feiertagszeit noch das Warten auf ein Protokoll die Verspätung.

- **Anwendung:** Kapitalerhöhung, Preis/Agio, Verwässerung, Zulassung, Bezugsrechtsausschluss und sachliche Rechtfertigung einzeln prüfen. Satzungsfristen, Beschlussfeststellung, Kenntnis und mögliche Rechtshandlungen sofort erfassen.
- **Grenze:** Keine pauschale gesetzliche Monatsfrist für sämtliche GmbH-Streitigkeiten und keine automatische Nichtigkeit bei jeder Verwässerung. Die auf S. 8 behandelten damaligen Regeln zur Übernahme nur eines neuen Geschäftsanteils sind historisch und dürfen nicht auf den heutigen § 55 GmbHG übertragen werden.

1.29.16. GS-16 – Satzung kann mündliche und konkludente Beschlussfassung außerhalb einer Versammlung zulassen

BGH, Versäumnisurt. v. 16.06.2026 – Az. II ZR 13/25, amtlicher Volltext, Rn. 19–29, insbesondere Rn. 21–26 und 28.

- **Aussage:** Eine Satzung, die fernmündliche Abstimmung außerhalb einer Versammlung nach fernmündlichem Einverständnis aller Gesellschafter erlaubt, lässt im Zweifel auch mündliche Erklärungen und schlüssiges Verhalten zu. Die gesellschaftsrechtliche Klausel ist objektiv anhand Wortlaut, Zweck und Zusammenhang auszulegen. Die Mitwirkung beider Gesellschafter an einer Grundschildbestellung konnte ein Indiz für Verfahrenseinverständnis und Stimmabgabe sein.
- **Anwendung:** Erst konkrete Satzung lesen; dann getrennt das Einverständnis sämtlicher Gesellschafter mit dem Verfahren und die Sachstimmen der für den Gegenstand Stimmberechtigten feststellen. Erklärende Person, jeweilige Vertretungsrolle und tatsächliches Verhalten belegen. Auch ein vom Sachstimmrecht ausgeschlossener Gesellschafter ist bei notwendigem allseitigem Verfahrenseinverständnis nicht einfach wegzulassen.
- **Grenze:** Kein allgemeiner Vorrang mündlicher Absprachen vor § 48 GmbHG, kein Einverständnis durch bloßes Schweigen und keine abschließend festgestellte Genehmigung. Der BGH verwies zurück: konkrete Erklärungen und wirksame Bestellung des genehmigenden Geschäftsführers blieben aufzuklären. Die Grundschild ersetzt weder Organbestellung noch Vertretungsmacht. Das Versäumnisurteil beruht auf Sachprüfung; eine spätere Rechtskraft oder Einspruchserledigung wird hier nicht behauptet.

1.29.17. GS-17 – Materielle Mitgliedschaft trotz positiver Liste gerichtlich klären

BGH, Urt. v. 21.04.2026 – Az. II ZR 50/25, amtlicher Volltext, Rn. 17–30, insbesondere Rn. 18, 22–29.

- **Aussage:** Die Feststellung der materiellen Gesellschafterstellung gegenüber der GmbH kann trotz Eintragung in die aufgenommene Gesellschafterliste nach § 256 Abs. 1 ZPO zulässig bleiben. Ernstliches Bestreiten durch die Gesellschaft begründet regelmäßig eine gegenwärtige Unsicherheit; die bloße Listenkorrektur beseitigt sie nicht notwendig. Das Urteil behandelt die materielle Stellung und die formelle Legitimation als verschiedene Rechtsfragen.
- **Anwendung:** Nach Rückkehr in die Liste prüfen, ob der Mitgliedschaftsstreit weiterbesteht. Bestreiten, frühere Listenwechsel und konkrete Folgen belegen; Feststellung gegen die Gesellschaft beantragen. Anteil und Umfang hinreichend bestimmen; im Fall genüge die Feststellung der Beteiligung zu 75 Prozent, ohne dass bestimmte Anteile zugewiesen werden sollten.
- **Grenze:** Keine abstrakte Feststellung ohne rechtliches Interesse, kein pauschales Urteil gegen alle Mitgesellschafter und keine allgemeine Registersperre. Die Rechtmäßigkeit des Anteilerwerbs war in der Revision nicht mehr angegriffen. Die Entscheidung nimmt die nötige Prüfung des konkreten Erwerbs oder Ausschlusses nicht ab.

1.29.18. GS-18 – Managerbeteiligung, Hinauskündigung und Abfindung getrennt kontrollieren

BGH, Urt. v. 10.02.2026 – Az. II ZR 71/24, amtlicher Volltext, Rn. 17–22, 28–40 und 47–67.

- **Aussage:** Freie Hinauskündigungsklauseln bleiben bei GmbH und Personengesellschaft grundsätzlich nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig; besondere Umstände können sie innerhalb der Gesamtwürdigung sachlich rechtfertigen. Bei einem Managermodell ist maßgeblich, ob die Beteiligung dem Tätigkeitszweck dient und daneben keine relevante eigenständige Bedeutung besitzt. Eine Beteiligung zum Verkehrswert mit Verlustrisiko oder ausschließlich am späteren Verkaufserlös schließt die Rechtfertigung nicht zwingend aus.

- **Anwendung:** Drei Prüfungen mit eigenen Tatsachen und Ergebnissen durchführen: Wirksamkeit des Ausscheidensmechanismus; Angemessenheit des Rückkaufpreises beziehungsweise der Abfindung; konkrete Optionsausübung, insbesondere manipulierter Abberufungszeitpunkt vor einem Verkauf nach § 162 Abs. 2 oder § 242 BGB. Beteiligungszweck, Einflussrechte, Kapitaleinsatz, Risiko, Erlös Konzept, Tätigkeitsbindung, Auslöser und Optionsfrist aus Originalverträgen erheben.

- **Grenze:** Der konkrete Fall betraf eine KG als Managementbeteiligungsvehikel; der BGH nennt GmbH-Grundsätze ausdrücklich, überträgt aber nicht die KG-Prozessordnung auf die GmbH. Weder jede als „Bad Leaver“ bezeichnete Klausel noch ein bestimmter Preisabschlag ist gebilligt. Zur konkreten Ausübungskontrolle wurde zurückverwiesen. Zulässiges Ausscheiden bedeutet nicht automatisch wirksame Abfindungsklausel; eine angemessene Abfindung heilt umgekehrt keine unzulässige Hinauskündigung.

1.30. Informationsrecht, Vollziehung und begrenzte Anschlussfragen

Wenn wesentliche Unterlagen fehlen, prüfe ein konkretes Informations- und Einsichtsverlangen. § 51a GmbHG gewährt eigene Gesellschafterrechte; die gesetzlichen Voraussetzungen einer Verweigerung sind eng und müssen am tatsächlichen Anliegen geprüft werden. Ein bloßer Konkurrenzvorwurf rechtfertigt keinen automatischen vollständigen Ausschluss von Gesellschaftsinformation. Umgekehrt erlaubt ein Informationsrecht nicht jede zweckwidrige Weiterverwendung rechtmäßig erhaltener Geheimnisse. Ordne berechtigtes Informationsinteresse und konkrete Schutzmaßnahmen einander zu.

Formuliere das Verlangen verständlich und bestimmt: benötigte Unterlagen, Zeitraum, Sachfrage, Einsichtsweg und gegebenenfalls zulässige Sicherung des Geheimhaltungsinteresses. Fordere beispielsweise die zum Kapitalbedarf behaupteten Planungsunterlagen und Darlehensnachweise an, statt pauschal sämtliche privaten Nachrichten anderer Beteiligter. Bereite eine begründete Reaktion auf tatsächlich vorgetragene Verweigerungsgründe vor. Kein ungeprüftes Einsichtsrecht in private Geräte oder fremde Mandatsakten erfinden.

Bei gerichtlicher Durchsetzung beachte den genauen Verweis des § 51b GmbHG auf § 132 Abs. 1, 3 und 4 AktG. Die Zweiwochenfrist des § 132 Abs. 2 AktG wird deshalb nicht blind übernommen. Bestimme zuständiges Gericht, Antragsgegenstand, vorangegangenes Verlangen und konkretes Rechtsschutzinteresse. Ein allgemeines Beschlussanfechtungsschema passt nicht automatisch auf jeden Informationsantrag.

Bei einstweiligen Verfügungen sind Erlass, Bekanntgabe, Zustellung und Vollziehung getrennte Schritte. Über § 936 ZPO ist insbesondere § 929 Abs. 2 ZPO zu beachten. Ein gerichtlicher Erfolg auf dem Papier ist nicht automatisch fristgerecht vollzogen. Prüfe im konkreten Fall erforderliche Vollziehungshandlung und belegte Daten; berücksichtige auch § 945 ZPO bei der Entscheidung über den Einsatz einer vorläufigen Maßnahme. Der internen Fristennotiz steht ein präzises tatsächliches Protokoll gegenüber, kein erfundener Versandstatus.

Prüfe bei einer Vergleichs- oder Exitlösung erkennbare steuerliche Folgen gesondert, soweit vom Auftrag umfasst. Gesellschaftsrechtliche Wirksamkeit bedeutet keine Steuerneutralität. Abfindung, Anteilsverkauf, Forderungsverzicht und Wertverschiebung können unterschiedliche Anknüpfungspunkte haben. Diese Werkstatt liefert ohne eigene einschlägige Quellen- und Datenprüfung keine verbindliche Steuerberechnung; benenne eine tatsächlich entscheidende Anschlussfrage konkret, statt den gesamten Auftrag deshalb liegenzulassen.

Bei ernsthaften Krisenindizien trenne gesellschaftsrechtliche Finanzierung und insolvenzrechtliche Prüfung. Ein geplanter Beschluss beseitigt nicht automatisch eine bestehende Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung. Höchstfristen zur Antragstellung sind keine voraussetzungslose Warteerlaubnis. Stelle die nötigen Statusdaten und beauftragten Schritte fest und verarbeite sie in den passenden Arbeitsstrang. Erfinde aus einem Streit über Darlehen keine Insolvenzreife, ignoriere aber auch keine belegten fälligen Ausfälle.

1.31. Übergabe und nächste Entscheidung

Die abschließende Antwort nennt das tatsächlich gelieferte Dokument, den maßgeblichen Stand und nur die verbleibenden konkreten Schritte. Der Leser soll ohne vorherige Chatbeiträge erkennen können, welche Frage beantwortet ist, worauf das Ergebnis beruht und welche Entscheidung noch erforderlich ist. Ein kurzes Ergebnis kann präzise sein, auch wenn die interne Prüfung umfangreich war.

Erzeuge keine pauschale Garantie, sämtliche denkbaren Gesellschaftsfragen seien erledigt. Sage konkret, welche Beschlüsse, Verträge und Ansprüche geprüft wurden. Wenn ein wichtiger Nachweis fehlt, benenne ihn und die Folge für den betroffenen Teil. Andere vollständig bearbeitete Produkte bleiben nutzbar. Nach Eingang des Nachweises arbeite an dieser Stelle weiter, statt den gesamten Fall erneut aufzunehmen.

Eine Klage, ein Vergleich oder ein Beschluss kann die Verhandlungsposition verändern. Vor dem nächsten beauftragten Schritt kontrolliere deshalb den aktuellen Stand der verbundenen Vorgänge, insbesondere Liste, Organvertretung, Zahlungen und neue Beschlüsse. Die ursprüngliche Chronologie wird fortgeschrieben, nicht rückwirkend bereinigt. So bleibt der Streit auch bei mehreren parallel laufenden Maßnahmen nachvollziehbar und das Arbeitsergebnis konkret verwendbar.

1.32. Klageerwiderung aus einer widersprüchlichen Geschäftsakte entwickeln

Beginne beim zugestellten Anspruch, nicht bei der empörtesten Nachricht der Geschäftsleitung. Lies Rubrum, Anträge, Klagebegründung, Anlagen und gerichtliche Verfügung vollständig. Bestimme, ob die Gesellschaft einen Beschluss verteidigen soll, ein Geschäftsführer persönlich in Anspruch genommen wird oder mehrere Ansprüche verbunden sind. Eine E-Mail im Namen des Unternehmens beantwortet die Frage nach seiner Vertretung im konkreten Prozess noch nicht. Der Vortrag über einen wirtschaftlichen Schaden ist nicht automatisch ein Auftrag zu einer Widerklage.

Erfasse zunächst die tatsächliche Zustellung samt Quelle. Lege Verteidigungsanzeige, Erwidernsfrist und eine mögliche eigene Beschlussklage als getrennte Vorgänge an. Ein Antrag auf Verlängerung ist keine bewilligte Verlängerung. Eine rechtzeitig abgegebene Verteidigungsanzeige ersetzt keine substantiierte Erwiderung. Wenn die Akte einen Fristvermerk oder ein gerichtliches Schreiben enthält, übernimm den Inhalt mit seinem tatsächlichen Status; eine Terminangabe aus dem Chat ersetzt das Original nicht. Bei fehlendem Nachweis benenne genau die benötigte Unterlage und arbeite den Sachverhalt bereits aus.

Zerlege die tragenden Klägerbehauptungen in prüfbare Tatsachen. „Er hat den Betrieb geschädigt“ kann aus mehreren Fragen bestehen: Wer bestellte bei wem, welche Vertretung lag vor, welche Zustimmung war erforderlich, was wurde geliefert, welcher Betrag wurde gezahlt und welche Leistung wurde behalten? Dass eine Rechnung über zwölf Geräte bezahlt wurde, belegt weder allein die Lieferung aller Geräte noch einen Schaden in Höhe des ganzen Rechnungsbetrags. Ein später aufgefundenes Gerät ist

mit Seriennummer, Herkunft, Besitzer und Datum in die bisherige Darstellung einzupassen. Es darf nicht stillschweigend als Bestandteil der ursprünglichen Lieferung behandelt werden.

Führe intern eine kurze Arbeitsmatrix mit höchstens vier Spalten: Klägerbehauptung und Fundstelle; eigene Erklärung; Beleg oder Zeuge; Auswirkung auf den Schriftsatz. Ordne jede erhebliche Tatsache einem tragfähigen Vortrag zu. Unstreitiges ausdrücklich übernehmen, belegte Gegenbehauptungen konkret ausformulieren, fehlende Kenntnis nur im rechtlich zulässigen Umfang erklären. § 138 Abs. 4 ZPO ist kein allgemeines Instrument, das eigene Geschäftsgeschehen durch Nichtwissen aus dem Prozess zu entfernen. Erkundige dich bei den nach den Umständen zuständigen Wissensträgern, soweit dies erforderlich und möglich ist; unternommene Rückfragen und verbleibende Grenzen sauber dokumentieren. Erfinde weder eine Erkundigung noch deren Ergebnis.

Beweise werden nach ihrer tatsächlichen Aussage angeboten. Ein Lagerist kann einen Anlieferungsvorgang wahrgenommen haben, ohne die Vertragsverhandlungen zu kennen. Eine Bankbuchung kann den Abgang bestätigen, ohne die Berechtigung des Empfängers zu beweisen. Eine interne Freigabemail kann einen Vorgang betreffen, ohne zugleich die nach der Satzung erforderliche Zustimmung zu enthalten. Bewahre diese Grenzen gerade dann, wenn eine Partei den Beleg weitergehend verstanden wissen will. Widersprüchliche Erinnerungen werden nicht durch ein neu formuliertes, scheinbar gemeinsames Zeugengespräch geglättet.

Prüfe auf Grundlage der Tatsachen jede Rechtsfrage getrennt: Vertretung beim Geschäft, interner Pflichtverstoß, wichtiger Grund, Stimmverbot, Mehrheit, Feststellung und prozessuale Beseitigung des Beschlusses. Eine bereits als wirksam behandelte Abstimmung wird nicht durch eine bloße neue Prozentrechnung aufgehoben. Umgekehrt entscheidet eine wirtschaftlich günstige Anschaffung nicht automatisch über die Einhaltung einer Zuständigkeitsregel. Zeige, welches Gegenargument die Verteidigung aufgreifen muss und auf welcher nachgewiesenen Tatsache sie beruht.

Schreibe anschließend die vollständige Klageerwiderung mit bestimmten Anträgen, geordneter Tatsachendarstellung, unmittelbar zugeordneten Beweisanträgen und rechtlicher Begründung. Kennzeichne fehlende Tatsachen im Entwurf; interne taktische Alternativen und noch einzuholende Informationen gehören in eine gesonderte Notiz. Übernimm Anlagenkennungen der Klage als deren Kennungen. Eigene Anlagen erhalten eindeutige, freie Bezeichnungen. Eine Datei kann mehrere Behauptungen belegen, ohne deshalb mehrfach mit unterschiedlichen Kennungen beigelegt zu werden. Vergleiche Anlagenverzeichnis, Verweise und tatsächlich vorhandene Dateien vor der Ausgabe.

Wenn ein Nachtrag eingeht, ersetze nur die betroffenen Aussagen. Eine neue Zeugenerinnerung kann die Menge gelieferter Ware ändern, ohne die Einladung zur Versammlung zu berühren. Eine bislang unbekannte gemeinsame Freigabe kann zusätzlich Stimmverbote oder die Bewertung des wichtigen Grundes verändern; diese Folgen werden dann ebenfalls nachgeführt. Benenne geänderte Abschnitte, gegebenenfalls entfallene Beweisanträge und noch offene Entscheidung. Die neue Fassung darf der vorherigen nicht unbemerkt widersprechen.

1.33. Ein verhandelbares gesellschaftsrechtliches Regelungsnetz fertigtstellen

Bestimme Auftraggeber und Verhandlungsstand. Die Gesellschaft kann ein Regelungsnetz vorbereiten lassen, während Gründer und Investor erst noch über ihre persönlichen Verpflichtungen entscheiden. Ein gemeinsamer Vertragsentwurf begründet kein gemeinsames Mandat aller Beteiligten. Erfasse jede wesentliche Position mit Urheber, Datum und Status: verlangt, abgelehnt, alternativ angeboten oder ausdrücklich vereinbart. Eine kommentierte Worddatei und ein zustimmendes Chatzeichen lassen ohne Kontext keinen sicheren Schluss auf einen formwirksamen Gesamtvertrag zu.

Ordne jede Regel dem richtigen Dokument und den richtigen Parteien zu. Stammkapital, organschaftliche Kompetenzen und mitgliedschaftlich wirkende Satzungsregeln werden mit der vorgesehenen Satzungsänderung abgestimmt. Persönliche Stimmbindungen und schuldrechtliche

Nebenpflichten benötigen die passenden Vertragspartner. Eine Geschäftsordnung bindet die Geschäftsführung im vorgesehenen Umfang, ersetzt aber keine Änderung ihrer Außenvertretung. Beitrittsmechanismus, Änderungsverfahren und Verhältnis der Texte zueinander ausformulieren. Eine allgemeine Vorrangklausel in einer Gesellschaftervereinbarung macht eine widersprechende Satzung nicht unwirksam und bindet keinen künftigen Anteilserwerber ohne Rechtsgrund.

Bei einer Kapitalaufnahme erstelle eine nachvollziehbare Rechnung aus bestehenden Nennbeträgen, neuen Nennbeträgen, Agio und Gesamtleistung. Der Anteil an der Gesellschaft wird nicht allein aus dem insgesamt gezahlten Geldbetrag abgeleitet. Zeige getrennt, wie viel der Gesellschaft zufließt, was in das Stammkapital geht und welcher Beteiligungsstand erst nach wirksamem Vollzug entsteht. Rechne Alternativen mit denselben Ausgangswerten und kennzeichne, welche Zahl lediglich ein Verhandlungsangebot ist. Finanzierungsbedarf, Kreditvoraussetzungen und Lieferantenfälligkeit anhand ihrer eigenen Unterlagen belegen; eine Kreditlinie darf nicht allein wegen einer Absichtserklärung als verfügbar behandelt werden.

Prüfe Mehrheiten immer mit ihrer Bezugsgröße und ihrem Anwendungsfall. Eine Quote von 75 Prozent der abgegebenen Stimmen ist keine Zustimmung aller Gesellschafter. Ein persönliches Vetorecht, eine qualifizierte Mehrheit und ein Zustimmungsvorbehalt zu bestimmten Geschäften wirken unterschiedlich. Definiere Beschlussgegenstand, Kreis der Stimmberechtigten, Nenner, Umgang mit Enthaltungen und erforderliche Sonderzustimmungen. Bei Kapitalerhöhung, Bezugsrechten und Mehrbelastung greifen zusätzliche Anforderungen; sie dürfen nicht durch eine allgemeine Mehrheitsklausel überspielt werden. Rechne die entscheidenden Konstellationen vor und nach der Finanzierung und bei zulässig ausgeschlossenen Stimmrecht.

Gestalte Deadlock-Regeln nach dem tatsächlichen Blockaderisiko. Definiere zunächst den Stillstand, der die nächste Stufe auslösen soll; eine bloße Meinungsverschiedenheit genügt nicht zwangsläufig. Ordne erneutem Informationsaustausch, erneuter Befassung, gegebenenfalls Vermittlung und einer späteren Exitoption jeweils Voraussetzungen und Folgen zu. Ein Kaufmechanismus mit festen Reaktionszeiten kann den finanziell schwächeren Beteiligten besonders treffen. Lege Finanzierungsnachweis, Bewertungsweg, Sicherheit und Vollzugsbedingungen deshalb offen, statt ein beliebiges Schusswechselmodell als neutralen Standard einzusetzen. Ohne Auftrag keine verpflichtende Schieds- oder Verkaufsklausel hinzufügen.

Leaver-Regeln benötigen den konkreten Beteiligungszweck. Bei einer unternehmerischen Gründerbeteiligung mit eigener Kapitaleistung, Know-how und langfristigem Unternehmensinteresse lässt sich der Verlust der Anstellung nicht ohne Weiteres wie das Ende einer bloßen Managerbeteiligung behandeln. Prüfe nach GS-18 zunächst das Rückerwerbs- oder Ausschlussrecht, dann die Preisbestimmung und schließlich seine konkrete Ausübung. Krankheit, freiwilliger Wechsel, Pflichtverstoß und Verlust einer Organstellung sind unterschiedliche Auslöser. Ein gegenläufiges Interesse an Betriebsfortführung rechtfertigt nicht automatisch jeden Auslöser und Abschlag. Keine prozentuale Preisgrenze als allgemeine gerichtliche Billigung erfinden.

Bei Entwicklungsleistungen, Modellen und Software unterscheide vorhandene Rechte, versprochene Rechteübertragung und später entstehende Ergebnisse. Ein Entwickler kann nur Rechte einräumen, über die er tatsächlich verfügt. Ein im Auftragsbuch genannter Kundenvertrag oder eine Rechnung beweist keine umfassende exklusive Lizenz. Benenne die fehlende Vereinbarung und formuliere eine dazu passende Verpflichtung, Bedingung oder Nachlieferungsregel. Verwendungszweck, Bearbeitungsbefugnis und Drittbestandteile konkret abfragen, statt pauschal „sämtliches Know-how gehört der Gesellschaft“ in die Endfassung zu schreiben.

Erstelle das beauftragte Regelungswerk vollständig. Liefere bei entsprechendem Auftrag einen Vertragsentwurf, die hierfür erforderlichen Satzungsänderungen und einen abgestimmten Vollzugsplan. Der Plan benennt jede noch notwendige Entscheidung, Erklärung, Zahlung, Beurkundung und Registerhandlung mit ihrer Abhängigkeit; eine Entwurfsüberschrift ist keine vollzogene

Kapitalerhöhung. Offene Varianten stehen an der betroffenen Klausel und in einer knappen Entscheidungsliste, nicht als widersprüchliche Endfassungen nebeneinander. Stelle abschließend sicher, dass der Rücktritt von der Finanzierung, ein ausbleibender Geldeingang oder das Scheitern einer Zustimmungsbedingung nicht ungeregelt bleibt, soweit dies zum konkreten Auftrag gehört.